أسئلة وأجوبة
في علم أصول الفقه

الشيخ الدكتور

محمود شيخ علي حسن

الحمد لله؛ نحمدُه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذبالله من شرورِ أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فعلم الأصول من أهم العلوم، فبه يستطيع العالم استنباط الأحكام من الأدلة، ومعرفة مراتب الأدلة.

وهذا الكتاب المختصر يهدف إلى تعريف الطلاب بعلم الأصول، فهو بمثابة المفتاح لهذا العلم العظيم.

وبعد أن يقرأ الطالب هذا الكتاب فعليه بمتون هذا العلم الشريف والشروح عليه.

فيبدأ بمتن الورقات لإمام الحرمين الجويني، مع شرح الشيخ عبد السلام الحصين (إضاءات على متن الورقات).

وكذلك نظم الورقات للعمريطي، وعليه شرح الشيخ العثيمين.

ثم (الأصول من علم الأصول) للشيخ ابن عثيمين، وقد شرحه الشيخ بنفسه.

ويستأنس بقراءة الكتب التالية:

(علم أصول الفقه) لعبد الوهاب خلاف.

(الوجيز في أصول الفقه) لعبد الكريم زيدان.

(تيسير علم أصول الفقه) لعبد الله الجديع.

ثم:

(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) لمحمد حسين الجيزاني.

(أصول الفقه) لمحمد أبو النور زهير.

ثم (إرشاد الفحول) للإمام الشوكاني.

وأرى أن من جاء على هذه الكتب بالقراءة والاطلاع فستصبح عنده ملكة أصولية.

وأسأل الله التوفيق والسداد.

س ١- ما تعريف علم أصول الفقه؟

هو القواعد والأدلَّة العامَّةُ الَّتي يُتوصَّلُ بها إلى الفقهِ.

k k k

س ٢- اضرب مثالا للقواعد، ومثالا للأدلة؟

من أمثلة القواعدِ:

١-الأمر للوجوبِ حتَّى تصرفَهُ قرينةٌ عن ذلكَ.

٢-النَّهي للتَّحريمِ حتَّى تصرِفه قرينةٌ عن ذلك.

والأدلَّةُ هي مصادرُ التَّشريعِ، كالكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، والقياسِ.

k k k

مصادر الأحكام الشرعية

س ٣- ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟

تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمين:

١- نقليَّة: وهي: الكِتابُ، والسُّنَّة، والإجماعُ، وشرعُ من قبلَنَا.

وسمِّيتْ (نقليَّة) لأنَّها راجعةٌ إلى النَّقلِ ليسَ للعقلِ شيءٌ في إثباتهَا.

٢- عقليَّة: وهي: القِياسُ، والمصلحَةُ المُرسلَة، والعُرفُ، والاستصحابُ.

وسمِّيتْ (عقليَّة) لأنَّ مردَّها إلى النَّظرِ والرَّأيِ وإنْ لم تستقلَّ بها العُقُولُ.

k k k

س ٤- ما مرجع الأدلة الشرعية؟

* مرجع جميع الأدلة إلى القرآن والسنة، فالله سبحانه هو الحكم ولا مشرع سواه، و بقية المصادر متابعة للقرآن الكريم، أو مبينة وكاشفة لحكم الله تعالى، وليست منشئة للحكم، فالمسلم لا يقبل إلا حكم الله تعالى.

k k k

س ٥- ما ترتيب الأدلة الشرعية من حيث الاتفاق عليها؟

تنقسم المصادر من حيث الاتفاق عليها إلى قسمين، الأول: مصادر متفق عليها بين جماهير أهل السنة والجماعة، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن الاستدلال بها مرتب على هذا الشكل، والدليل على ذلك من القرآن والسنة وعمل الصحابة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾[النساء: ٥٩].

والقسم الثاني مصادر مختلف فيها، وهي الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وسد الذرائع، وتسمى المصادر الأولى: أصلية، والثانية: مصادر تبعية؛ لأنها ترجع إلى الأولى.

k k k

الدليل الأول
القرآن

س ٦- ما تعريف القرآن؟

هو كلام الله تعالى، المنزل على سيدنا محمَّد ﷺ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

k k k

س ٧- ما خصائص القرآن؟

١- كلامُ الله المنزَلُ على رسولهِ محمَّدٍ ﷺ:

فتخرُجُ الكتُبُ الَّتي أنزلتْ على غيرِ محمَّدٍ ﷺ كالتَّوراةِ والإنجيلِ وزبُورِ داود عليه السلام فليستْ قُرآنًا.

٢- لفظُه ومعناهُ من الله تعالى:

فخرجتْ الأحاديثُ النَّبويَّة فلا تُسمَّى (قرآنًا)، وخرجَ تفسيرُ القرآنِ فهوَ كلامُ من قالهُ.

٣- كلُّه عربيٌّ:

كما قال تعالى: ﴿كِتَٰبٌ فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ [فُصِّلَت:٣]،

وقال: ﴿وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ [النحل:١٠٣].

فخرجت ترجمةُ معانيهِ إلى غيرِ لُغةِ العربِ، فلا تُسمَّى (قُرآنًا).

٤- قطعيُّ الوُرودِ إلينا، لتواتُرِ نقلِهِ.

قال الله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ [الأنعام:١٩] دلَّ هذا أَنَّهُ سيبلُغُ أُناسًا غير الّذينَ سمعوهُ أو أخذُوهُ عن رسول الله ﷺ مُباشرَةً.

وخرجَ بتواتُرِ القُرآن: القراءاتُ غير المتواترةِ، فلا تسَمَّى (قرآنًا).

٥- محفوظٌ من تطرُّقِ الزِّيادَةِ والنَّقصِ إليه ومعصومٌ من طُروءِ التَّغييرِ والتَّبديلِ عليهِ.

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحِجر:٩].

وقال سُبحانَهُ: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فُصِّلَت: ٤١- ٤٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنعام:٣٤].

٦- أَنَّهُ مُعجزٌ.

تحدى البشر على أن يأتوا بمثله، واستمر هذا التحدي عدة سنوات، ومر بثلاث مراحل، وهي:

المرحلة الأولى: التحدي بأن يأتوا بكتاب مثل القرآن الكريم في جميع نواحيه، فقال تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن

كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

﴿القصص: ٤٩-٥٠﴾.

وزاد القرآن الكريم في التحدي بل في السخرية منهم وتأكيد العجز ولو تساعد الإنس والجن على ذلك فقال تعالى: ﴿ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

﴿الإسراء: ٨٨﴾.

المرحلة الثانية: عندما عجز المشركون عن الإتيان بمثل القرآن الكريم كاملًا، تحداهم وبيَّن عجزهم عن الإتيان بعشر سور مثله، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾﴾[هود: ١٣-١٤] .

المرحلة الثالثة: ولما عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور تحداهم بسورة منه، وطلب المعارضة بذلك، فقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾[البقرة: ٢٣-٢٤].

ومع كل ذلك فقد وقفوا حيارى مبهوتين عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله.

الدليل الثاني

السنة

س ٨- ما تعريف السنة؟

ما صدَرَ عن رسول الله ﷺ غيرُ القرآنِ من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ.

k k k

س ٩- ما أقسام السنة؟

تنقسم السنة إلى سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية.

k k k

س ١٠- وضح أنواع السنة القولية؟

تنقسم إلى نوعين:

١- القولُ الصَّريحُ، كقوله ﷺ: «**إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ**» [متَّفقٌ عليه].

٢- ما فيه معنى القولِ، كقول الصَّحابيِّ: (أمر رسول الله ﷺ بكذا) و (نهى رسولُ الله ﷺ عن كذا).

ومن هذا قولُ الصَّحابيِّ: (أُمرنَا بكذا) و (نُهينَا عن كذَا).

k k k

س ١١- ما هي السنة الفعلية؟

هي الأفعالُ النَّبويَّة الَّتي أُريد بها التَّشريعُ للأمَّةِ، مثلُ إقامتهِ الصَّلاة وصومِهِ رمضانَ وحجِّه البيتَ، ونحوهَا.

قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].

و قال ﷺ في صفةِ الصَّلاةِ: «**صلُّوا كما رأيتمُوني أصلِّي**».

وقال وقدْ حجَّ بأفعاله: «**لِتأخُذُوا مناسككم**» .

وأما ما وقعَ من الأفعالِ جبِلَّةً بحكمِ بشريَّتِهِ ﷺ، من قيامٍ وقعودٍ ونومٍ وركوبٍ وسفرٍ وإقامةٍ ومشيٍ وأكلٍ وشربٍ ولبسٍ وقضاءِ حاجَةٍ ونحو ذلكَ ممَّا تجري به عادةُ البشرِ، ومنهُ ما يحبُّهُ أو يكرهُهُ طبعًا، كحبِّه للحُلوِ البارد، وكراهتِهِ لأكلِ الضَّبِّ مع أنَّه أُكلَ مائدَتِهِ، فحكْم هذه الأفعالِ أنَّها لا تُعدُّ من التَّشريع، لِوُقوعهَا في العادةِ من غير قصدٍ أو بمقتضى الحاجَةِ والضَّرورة.

k k k

س ١٢- ما هي السنة التقريرية؟

هي سكوتُ النَّبيِّ ﷺ وتركُهُ الإنكارَ على قولٍ أوفعلٍ وقعَ بحضْرتِهِ، أو في غيبتِهِ وبلغَه، أو تأكيدُهُ الرِّضا بإظهارِ الاستِبشَارِ بهِ أو استِحسَانِهِ.

ومن أمثلةِ ذلكَ:

١- حديثُ عائشة رضي الله عنها: أنَّها ذكرَ عندَهَا ما يقطعُ الصَّلاةَ، فقالوا: يقطَعُها

الكَلبُ والحمارُ والمرأةُ، قالتْ: لقدْ جعلتُمونَا كِلابًا، لقدْ رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يُصلِّي وإنِّي لبيْنَهُ وبينَ القِبلةِ وأنَا مُضطَجِعَةٌ على السَّريرِ، فتكونُ لي الحَاجَةُ فَأكرَهُ أن أسْتَقْبِلَهُ، فأنْسَلُّ انسِلاَلاً [متفقٌ عليه].

٢- حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ : أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله أتَوْا على حيٍّ من أحياءِ العربِ، فلمْ يقرُوهُم، فبينمَا هم كذلكَ إذْ لُدِغَ سيِّدُ أولئكَ، فقالُوا: هلْ معَكُم من دواءٍ، أو راقٍ؟ فقالوا: إنَّكُم لم تقرُونَا، ولا نفعلُ حتَّى تجعلُوا لنَا جُعلاً، فجعلُوا لهُم قطيعًا من الشَّاءِ فقالوا: لا نأخُذُهُ حتَّى نسألَ النَّبيَّ فسألوهُ، فضحِكَ، وقالَ: «وما أدراكَ أنَّها رُقيةٌ، خذُوهَا واضْرِبُوا لي بِسهمٍ» [متفقٌ عليه].

ومنها: قصَّة مُعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه أنَّهُ كان يُصلِّي مع النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ يرجعُ فيؤمُّ قومَهُ [متفقٌ عليه من حديث جابرِ بن عبد الله]، فهذا دليلٌ على جوازِ أن يؤمَّ المتنفِّلُ المفترضينَ، وأنَّه لا يضرُّ اختلافُ نيَّةِ الإمامِ والمأمومِ.

k k k

س ١٣- ما الدليل على حجيَّة السنة؟

* السُّنَّةُ حُجَّةٌ ومصدرٌ تشريعِيٌّ كالقُرآنِ، وقد اتَّفقَ على ذلك الصَّحابة ومن بعدهم .

ودليل ذلك ما يلي:

١- استواءُ السُّنَّة مع القرآنِ في كونهَا وحيًا، فقد قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ

﴿ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾[النجم: ٣- ٤].

وعنِ المِقدامِ بنِ معدي كرِبَ رضي الله عنه: عن رسول الله ﷺ قال: «**ألاَ إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلهُ معهُ، ألاَ يُوشكُ رجلٌ شبعانَ على أريكته يقولُ: عليكُم بهذا القرآنِ، فما وجدتُّم فيه من حلالٍ فأحلُّوهُ، ما وجدتُّم فيه من حرامٍ فحرِّمُوهُ**» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبوداود وغيرُه].

٢- مساواةُ الله تعالى بين طاعتهِ وطاعةِ نبيِّه ﷺ، وأمرُهُ بإعادَةِ الخلافِ إليهِ وإلى نبيِّه للفصلِ فيهِ، كما قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النساء:٨٠].

وقال: ﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٩].

ففي هذا دليلٌ على أنَّهُ حكمٌ واحدٌ كُلُّهُ في الأصلِ حكمُ الله تعالى.

٣- تمكينُ الله تعالى نبيَّهُ ﷺ من شرحِ الكتابِ وتفصيلِ أحكامِهِ وشرائعِهِ، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].

٤- أمرُ الله الصَّريح في كتابه بقبولَ ما جاءَ به الرَّسولُ ﷺ من غيرِ تفريقٍ بين قرآنٍ وغيرِه، وتحذيرُهُ أشدَّ التَّحذيرِ من مخالفَةِ ذلكَ، ، من ذلكَ قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ﴾ [الحشر:٧].

وقوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥].

k k k

س ١٤- ما أنواع الأحكام الواردة في السنة؟

أ- أحكامٌ مُؤكَّدة لأحكام القرآنِ:

مثلُ: حُرمَةِ عُقوقِ الوالدَينِ والزِّنا والخمْرِ.

ب- أحكامٌ مُبيِّنةٌ لأحكامِ القرآنِ المجملَة.

مثلُ: تفصيلِ أحكامِ الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصِّيامِ، والحجِّ.

ج- البيانِ لأحكامِ القرآنِ: مثل تخصيصُ عامِّهِ، وتقييدُ مُطلقِهِ، وسيأتي في موضعِهِ مع مثالِهِ.

د- أحكامٌ مبتدَأة، سكتَ عنها القُرآنُ وجاءتْ بها السُّنَّة.

مثالُها: تحريمُ أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ ومِخلَبٍ من الطَّيرِ، والجمعِ بين المرأةِ وعمَّتِها والمرأةِ وخالَتِهَا.

k k k

الدليل الثالث

الإجماع

س ١٥- ما هو الإجماع؟

هو اتِّفاقُ مجتهدِي أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ بعد وفاتِه في عصرٍ من العصُورِ على حكمٍ شرعيٍّ.

k k k

س ١٦- ما حجية الإجماع؟

اتفق المسلمون على كون الإجماع حجة شرعية، ومصدرًا من مصادر التشريع الإسلامي في بيان الأحكام الشرعية، وأنه لا تجوز مخالفته، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة والمعقول.

١- قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾[النساء: ١١٥].

٢- وقولهُ ﷺ: «**عليكمْ بالجماعَةِ، وإيَّاكمْ والفُرقَةَ، فإنَّ الشَّيطان مع الواحدِ وهوَ من الإثنينِ أبعدُ، من أرادَ بحُبوحَةَ الجنَّةِ فلْيلْزمِ الجماعَةَ**» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه التِّرمذِيُّ وغيرُهُ].

k k k

س ١٧- ما شروط الإجماع؟

١ - أن لا يعارضه نص من القرآن أو السنة أو إجماع سابق؛ لأن النص يأتي في المرتبة الأولى، والإجماع في المرتبة الثانية، وأن الإجماع السابق قطعي فلا يصح الإجماع على خلافه، ولأن الإجماع لا بد أن يستند على أصل شرعي من كتاب أو سنة.

٢ - أن يكون الإجماع مستندًا إلى دليل شرعي، وإن لم يصلنا الدليل؛ لأن المجتهد مقيد في اجتهاده في الحدود الشرعية، وأكد ابن حزم أنه لا إجماع إلا بناء على نص.

٣ - أن يوجد عدد من المجتهدين في عصر واحد، يؤمن تواطؤهم على الكذب.

٤ - أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين.

k k k

الدليل الرابع

القياس

س ١٨- ما تعريف القياس؟

هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.

مثاله: تحريم الحشيش أو الماريجوانا لعلة الإسكار كالخمر.

k k k

س ١٩- وضح أركان القياس؟

«من خلالِ تعريفِ القياسِ يُلاحظُ أنَّه لا بدَّ له من توفُّرِ أربعةِ أركانٍ هيَ:

١- الأصل

«وهو (المَقيسُ عليهِ)، وهوَ الَّذي وردَ النَّصُّ بحُكمهِ، كتحريم الخمر.

٢- الفرع

«وهوَ (المَقيسُ)، وهو الواقعةُ الَّتي لم يرِدْ نصٌّ بحُكمهَا، ويُرادُ إلحاقُها بالأصلِ، كالحشيش والماريجوانا.

٣- حكم الأصل

* وهو الحُكمُ الشَّرعيُّ المنصوصُ عليهِ، ويُرادُ تعديتُهُ للفرْعِ، وهوَ في

المثالِ حرمة الخمر.

٤- العلة

وهيَ الوصفُ الَّذي بُنيَ عليهِ حُكْمُ (الأصلِ) وبناءً على وجودِهِ في (الفرْعِ) يُسوَّى بـ (الأصلِ) في حُكمِهِ، وهي في المثالِ الإسكار.

k k k

س ٢٠- ما حجية القياس؟

جمهورُ العلماءِ على أنَّ القياس إذا استجمعَ أركانَهُ وشرُوطَهُ فهوَ حجَّةٌ شرعيَّةٌ لإثباتِ الأحكامِ فيما لا نصَّ فيه من الوقائعِ.

وما ضربُ الأمثالِ والتَّشبيهُ وهو لا يُحصى كثرةً في الكتابِ والسُّنَّةِ إلاَّ في القياسِ.

وأبْيَنُ تلكَ الاستدلالاتِ ما كانَ يقعُ من النبي ﷺ من استعمالِ القياسِ في كثيرٍ من الحوادثِ، من ذلكَ:

١- حديثُ أبي ذرٍّ وقدْ ذكر عن النَّبيِّ ﷺ قولَهُ: «وفي بُضعِ أحدِكُم صدَقَةٌ» قالو: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شَهوَتَهُ ويكونُ لهُ فيها أجرٌ؟ قالَ: «أرأيتُم لو وضَعَهَا في حرامٍ أكانَ عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلكَ إذا وضعَهَا في الحلالِ كانَ لهُ أجرًا» [أخرجه مسلمٌ].

٢- حديثُ عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسول الله فقالتْ: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتتْ وعليها صومُ نذرٍ، أفأصُومُ عنها؟ قالَ: «أرأيتِ

لوْ كانَ على أُمِّكِ دينٌ فقضيْتَهُ، أكانَ يُؤَدِّي ذلك عنهَا؟» قالتْ نعَمْ، قالَ: «فصُومِي عن أُمِّكِ» وفي روايةٍ لهذا الحديثِ: «فدينُ الله أحقُّ أن يُقضَى» [أخرجه مسلمٌ].

k k k

فهذا الأربعة مصادر متفق عليها بين العلماء، وهي:

١- القرآن.

٢- السنة.

٣- الإجماع.

٥- القياس.

وما يلي، فقد اختلف فيه العلماء.

الدليل الخامس

شرع من قبلنا

س ٢١- ما تعريف شرع ما قبلنا؟

هوَ الأحكامُ الَّتي شرعهَا الله تعالى للأُمَمِ السَّابقةِ على ألسنةِ رُسُلِهِ إليهمْ، كشرائعِ أهل الكتابِ.

k k k

س ٢٢- ما أنواع شرع ما قبلنا، وما حجة كل نوع؟

١- أحكامٌ شُرعتْ للأُممِ قبلَنا، وجاءَ الكتابُ أو السُّنَّةُ بجعْلهَا تشريعًا لهذه الأمَّةِ.

كما في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ﴾ [البقرة:١٨٣].

فهذا النَّوعُ حجَّةٌ دونَ شكٍّ فقد كُلِّف به المسلمونَ بنصِّ الكتابِ أو السُّنَّةِ.

٢- أحكامٌ شُرعتْ للأممِ قبلنَا، وجاء الكتابُ أو السُّنَّةُ ببيانِ كونهَا منسوخَةً لم تُشرعْ لهذه الأمَّةِ.

كما في قوله تعالى في تحيَّةِ أهلِ يُوسف لهُ ﴿وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ﴾ [يوسف:١٠٠]، فهذا منسوخٌ في شريعتنا محرم علينا، ومن الدَّليلِ على نسخِهِ قولهُ ﷺ: «ما

ينبغي لأحدٍ أن يسجدَ لأحدٍ، ولو كانَ أحدٌ ينبغي أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةُ أن تسجدَ لزوجِها، لما عظَّم الله عليها من حقِّه» [حديثٌ صحيحٌ رواهُ التِّرمذيُّ وغيرُهُ].

وكثيرٌ من التَّشديدِ في الشَّرائع كان على من قبلَنا من الأممِ وضعَهُ الله تعالى عن هذه الأمَّةِ تخفيفًا منه ورحمةً، فاستجاب قول المؤمنين: ﴿**رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا**﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقال في صفةِ النَّبيِّ ﷺ: ﴿**وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ**﴾ [الأعراف:١٥٧]، يريدُ بذلك أهلِ الكتابِ.

فهذا النَّوع ليس بتشريعٍ لنا بلا خلافٍ.

٣- أحكامٌ عن الأممِ قبلنَا لم يرِدْ لها ذكرٌ في كتابٍ ولا سنَّةٍ، كالَّذي يوجدُ عند أهل الكتابِ ممَّا يرونهُ دينًا من الشَّرائعِ الَّتي لا تُعلمُ إلاَّ من طريقهِم ولم تُبطلها شريعتُنا.

فهذا النَّوعُ ليسَ بتشريعٍ لنا بلا خلافٍ، والأمرُ موقوفٌ في تصديقه أن يكونَ من شرائعِ الله أو ليسَ منها.

عن عبد الله بن عبَّاسٍ ب قال: كيفَ تسألونَ أهل الكتابِ عن شيءٍ وكتابُكمْ الَّذي أُنزلَ على رسول الله أحدثُ، تقرأونهُ محضًا لم يُشبْ، وقدْ حدَّثكمْ أنَّ أهلَ الكتابِ بدَّلوا كتاب الله وغيَّروهُ وكتبُوا بأيديهِم الكتابَ، وقالوا: هو من عندالله ليشتروا به ثمنًا قليلاً؟ ألا ينهاكمْ ما جاءَكُم من العلمِ

عن مسألتِهِمْ لا والله، ما رأينا منهُم رجلاً يسألُكم عن الَّذي أُنزلَ عليكمْ [أخرجهما البُخاريُّ].

٤- أحكامٌ جاءتْ بها نصُوصُ الكتابِ والسُّنَّةِ، ولم يأتِ دليلٌ على اعتبارِ هذا الحكمِ شرعًا لنا أو ليسَ بشرعٍ كذلكَ.

ومذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ وأكثرِ الشَّافعيَّةِ والأصحُّ عن أحمدَ بن حنبلٍ وكثيرٍ من أصحابِهِ أنه شرع لنا.

واستدلُّوا بقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ﴾ [الشورى:١٣]، والدِّينُ شاملٌ للأصولِ والفُروعِ، وبقوله تعالى بعدَ ذِكرِ المرسلينَ يخاطبُ نبيَّهُ محمَّدًا ﷺ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ [الأنعام:٩٠]، فأمرهُ بالاقتداءِ بهِمْ، والأمرُ للنَّبيِّ ﷺ أمرٌ لأمَّتِه ما لم يرِدِ التَّخصيصُ بهِ.

k k k

الدليل السادس

المصلحة المرسلة

س ٢٣- ما أنواع المصالح في ديننا؟

جميعُ شرائعِ الدِّين ترجعُ إلى تحقيقِ المصالحَ، ودرء المفاسد.

والمصالح الَّتي ترجعُ إليها شرائعُ الإسلامِ تنقسِمُ من جهةِ اعتبارِ الشَّارعِ لها أو عدَمِ اعتبارِهِ، ثلاثةَ أقسامٍ:

١- المصلحة المعتبرة:

وهي الَّتي اعتبرَها الشَّارعُ فشرعَ الأحكامَ من أجلهَا: مثالُها في حفظِ الضَّروراتِ الخمسِ: الدِّينِ، والنَّفسِ، والمالِ، والعِرضِ، والعقلِ.

كالقصاصَ لحفظِ النَّفسِ، وحدَّ السَّرقةِ لحفظِ المالِ، وحدَّ الزِّنا والقذْفِ لحفظِ العِرضِ، وأباحَ البيعَ والنِّكاحَ للحاجةِ.

٢- المصلحة المُلغاة:

وهيَ مُقابلَةٌ لـ (المصلحة المعتبرَة)، فهذه وإنْ سُمِّيتْ مصلحةً إلاَّ أنَّ الشَّارعَ وهو أعلمُ ألغَى اعتبارِهَا.

وهذا النَّوعُ من المصالحِ قد يكونُ موجودًا، لكنَّ الشَّرع ألغى اعتبارَهُ لغلبَةِ

المفسدَةِ، إذ القاعدةُ الشَّرعيَّةُ العامَّةُ فيه هي: رُجحانُ جانبِ المفسدَةِ على جانبِ المصلحَة، كما في منفعة الخمرِ والميسرِ، فقدْ قال تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ﴾ [البقرة:٢١٩].

وهذا النَّوعُ من المصالحِ لا يختلفُ أهلُ العلمِ على أنَّهُ لا يجوزُ بناءُ الأحكامِ عليهِ.

٣- المصلحةُ المُرسلة:

وهي الَّتي سكتَ عنْهَا الشَّرعُ فلمْ يتعرَّض لها باعتبارٍ ولا إلغاءٍ، وليسَ لها نظيرٌ وردَ بهِ النَّصُّ لتُقاس عليهِ.

مثلُ: المصلحةِ الَّتي دَعتْ إلى جمعِ القرآنِ، وتدوينِ الدَّواوينِ، وتركِ عُمرَ ﷺ الخلافَةَ شُورى في ستَّةٍ، وزيادَةِ عثمانَ ﷺ الأذانَ يومَ الجُمُعةِ لإعلامِ من في السُّوقِ واتِّخاذِ الخُلفاءِ للسُّجونِ.

k k k

س ٢٤- ما حجيَّة المصلحة المرسلة؟

المصلحة المرسلة خاصة بالمعاملات وفقط، أما العبادَاتُ فلا يجري فيها العملُ بـ (المصلحَةِ المُرسلَةِ) بلا خلاَفٍ، لأنَّ مبنى العباداتِ على النَّصِّ.

وقد اشترط العلماء ضوابط للعمل بالمصلحة المرسلة، وهي:

١- أن تكونَ مُلائمةً لمقاصدِ الشَّرعِ، بأنْ تكونَ من جنسِ المصالحِ الَّتي

جاء بهَا، لا تُخالفُ أصلاً من أصولهِ ولا تُنافي دليلاً من أدلَّةِ أحكامِهِ.

٢- أن تكونَ فيما عُقل معناهُ وأُدركَ وجهُهُ على وجهِ التَّفصيل، لا في التَّعبُّداتِ أو ما يجري مجراهَا، كالوُضوءِ والصَّلاةِ والصَّومِ، فإنَّ التَّعبدَّاتِ لا تُدركُ معانيها على وجهِ التَّفصيلِ، إذْ لا تُدركُ وجوهُ المصالحَ فيها بغيرِ دلالةِ الشَّرعِ.

٣- أن ترجعَ إلى حفظِ ضروريٍّ كحِفظِ الدِّينِ والأنفُسِ والأموالِ، أو رفعِ حرجٍ لازمٍ في الدِّين تخفيفًا وتيسيرًا.

k k k

س ٢٥- اذكر بعضا من أمثلة المصالح المرسلة؟

١- جمعُ المصحف، اتَّفق عليه الصَّحابةُ ولا نصَّ عليهِ، إنَّما اقتضَتْهُ مصلحةُ حفظِ الدِّينِ.

٢- جلدُ شاربِ الخمرِ ثمانينَ جلدةً تعزيرًا، اتَّفق عليه الصَّحابةُ في عهدِ عُمرَ لأنَّهُم رأوْا أنَّ الشَّريعةَ لم تأتِ فيه بحدٍّ مُقدَّرٍ، ومصلحةُ دَرءِ المفسَدَةِ اقتضَتْ ذلكَ، وهذا في حفظِ ضروريٍّ وهو العقلِ.

k k k

الدليل السابع

العرف

س ٢٦- ما تعريف العرف؟

هوَ ما أَلِفَهُ النَّاسُ واعتَادُوهُ من الأقوالِ والأفعالِ.

وهوَ (العَادَة) عندَ الفُقهاء.

k k k

س ٢٧- ما أمثلة العرف؟

مثالهُ: تعارُفُ النَّاسِ على إطلاقِ لفظِ (الوَلَد) على الذَّكرِ دونَ الأنثى، وتقسِيمهِم الصَّداقَ إلى مُقدَّمٍ ومؤخَّرٍ.

ويكونُ العُرفُ عامًّا شائعًا، كما في المِثالينِ المذْكُورَينِ، وكمَا تقُولُ العامَّةُ للطَّبيبِ (دكتور).

k k k

س ٢٨- *ما أقسام العرف؟

(العُرفُ) نوعان:

١- عُرفٌ صحيحُ:

وهو العادَةُ الَّتي لا تُخالفُ نصًّا من نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ، ولا تُفوِّتُ مصلحَةً مُعتبرَةً، ولا تجلبُ مفسَدَةً راجِحَةً.

٢- عرفٌ فاسدٌ:

وهوَ العَادةُ التي تكونُ على خلافِ النَّصِّ، أو فيها تفويتُ مصلحةٍ معتبرةٍ أو جلبُ مفسدَةٍ راجِحَةٍ.

مثالُهُ: تعارفُ النَّاسِ على الافتِراضِ من المصارفِ الرِّبويَّةِ، وتعارُفُهمْ على إقامةِ مجالسِ العزَاءِ، وتعارُفُهُم على استعمالِ ألفاظِ البذاءِ عندَ التَّلاقِي.

k k k

س ٤٩- ما حجية العرف؟

(العُرفُ) الَّذي يُراعى إنَّما هو (العُرفُ الصَّحيحُ) لا (الفاسِد).

ومن قواعِدِ الفُقهاءِ في ذلكَ قولُهُم: (العادَةُ محَكَّمةٌ)، فلو شتَمَ إنسانٌ إنسانًا بلفظٍ، فادَّعَى المشتوم أنَّ الشَّاتم قذَفهُ، روعيَ في ذلكَ ما جرى بهِ العُرفُ في استخدَامِ ذلكَ اللَّفظِ.

وكذا فيهِ قولُهُم: (المعروفُ عُرفًا كالمشرُوطِ شرْطًا)، فلوِ اختلفَ المُستأجِرُ معَ صاحبِ المنزلِ في إصلاحِ تلفٍ في المنزلِ منْ يقومُ بهِ أو يدفعُ أُجرتَهُ، كان الحُكمُ فيهِ بينهما بالعُرفِ.

و(العُرفُ) متغيِّرٌ بتغيُّرِ الزَّمانِ والمكانِ، وما يتمُّ تطبيقُهُ على وَفْقِهِ من

الأحكامِ يختلفُ باختلافِهِ، وكثيرٌ من فتاوَى الفُقهاء بُنيَتْ على مُراعَاةِ الزَّمانِ الَّذي كانوا فيه، والبَلَد الَّذي عاشُوا فيهِ.

k k k

الدليل الثامن

مذهب الصحابي

س ٣٠- ما تعريف الصحابي؟

الصَّحابيُّ هوَ: من لقِيَ النَّبيَّ ﷺ مؤمنًا بهِ وإنْ قلَّتْ صُحبَتُهُ ومات على ذلك.

و (مذهبُ الصَّحابيِّ) قولهُ ورأيُهُ فيما لا نصَّ فيه من الكتابِ والسُّنَّةِ.

k k k

س ٣١- ما حجية مذهب الصحابي؟

مذهبُ الصَّحابيّ له عدة حالات، منها:

١- أن يكونَ المذهبُ انتشرَ بين الصَّحابةِ فلم يُنكرْهُ أحدٌ منهُمْ.

فهذا حجَّةٌ معتبره.

٢- أن يكونَ خالفَهُ فيه غيرُهُ من الصَّحابَةِ.

فهذا ليسَ بِحُجَّةٍ عند جميعِ الفُقهاءِ، لأنَّهُ لا مرجِّحَ لقبولِ قولِ هذا وردِّ قولِ ذاكَ، وإنْ وُجِدَ مُرجِّحٌ خارجيٌّ كدليلٍ من الكتابِ والسُّنَّةِ أو القياسِ أو غير ذلكَ كان الاحتجَاجُ بالدَّليلِ لا بقولِ الصَّحابيِّ.

مباحث الأحكام

س ٣٢- ما معنى الحكم؟

هو خِطابُ الله تعالى لعباده عن طريق الوحي القرآنِ والسُّنة، بالأوامر الشرعية.

k k k

س ٣٣- ما هي الأحكام التكليفية؟

خمسةُ أقسامٍ، هي:

الواجب، المندوب، الحرام، ، المكروه، المباح.

k k k

١- الواجب

س ٣٤- ما هو الواجب؟

هو ما طلبَ الشَّارعُ فعله على وجهِ اللُّزومِ، ورتَّب على امتثالهِ المدحَ والثَّوابَ، وعلى تركهِ مع القُدْرةِ الذَّم والعقابِ.

والواجب هو الفرض.

k k k

س ٣٥- ما صيغة الواجب؟

الصِّيغُ الدَّالة على إفادةِ الوجوبِ في نصوصِ الكتابِ والسُّنةِ كثيرةٌ أهمُّها:

١-صيغة الأمرِ بلفظِ الإنشاءِ، بفعلِ الأمرِ (افْعَلْ) كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة:٤٣].

أو المضارعُ المجزومِ بلامِ الأمرِ كقوله تعالى: ﴿فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء:٩].

أو اسمِ فعلِ الأمرِ كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ﴾ [المائدة:١٠٥].

أو المصدر النَّائب عن فعلِ الأمرِ، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد:٤].

٢-صيغةُ (أمرَ) وما يتصرَّفُ عنها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ

وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ [النحل:٩٠].

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء:٥٨].

وقوله ﷺ: «**وأنا آمركمْ بخمسٍ الله أمرني بهنَّ: السَّمعِ والطَّاعةِ، والجهادِ، والهجرةِ، والجماعةِ**»، (أخرجه التِّرمذِيُّ وغيرهُ).

٣-صيغة (كتبَ) و (كُتِبَ)، كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦].

وقوله ﷺ: «**إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتلَةَ، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبح، وليُحِدَّ أحدُكمْ شفْرَتَهُ فليُرِحْ ذبِيحتَهُ**» [أخرجه مسلمٌ من حديثِ شدَّاد بنِ أوسٍ].

٤-صيغةُ (فرضَ) وما يتصرَّفُ عنها، كقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا ﴾ [النور:١] أي: أوجبنا العمل بها.

وعن عبد الله بن عباسٍ ": أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا بعثَ معاذًا إلى اليمنِ قال: «**إنكَ تقدُمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ، فليكُن أوَّل ما تدعوهمْ إليهِ عبادَةُ الله عزَّوجلَّ، فإذا عرفُوا الله فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهمْ خمسَ صلواتٍ في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرْهُم أنَّ الله قد فرض عيهم زكاةً تُؤخذُ من أغنيائهم فتردُّ على فُقرائِهم، فإن أطاعُوا بها فخذْ منهمْ وتوقَّ كرائمَ أموالِهم**» [متفق عليه].

٥-صيغة (لهُ عليك فِعلُ كذا) كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ

ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ ﴾ [آل عمران:٩٧].

وقوله ﷺ في حقِّ الرَّجل على امرأته: «**ولكم عليهنَّ أن لا يوطئنَ فُرُشَكُمْ أحدًا تكرهُونهُ، فإنْ فعلنَ ذلكَ فاضْرِبُوهنَّ ضربًا غير مُبرِّحٍ**» [أخرجه مسلمٌ من حديث جابربن عبدِالله].

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

٦- صيغةُ الخبر الَّتي فيها تنزيل المطلوب منزلةَ التَّامِّ الحاصل تأكيدًا للأمر به، كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ ﴾ [البقرة:٢٣٤].

٧- ما ورد فيه ترتيبُ المؤاخذة على تركِ الامتثالِ، كقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ ﴾ [البقرة:٢٧٩].

وقول النبي ﷺ: «**من لا يرحمُ لا يُرحمُ**» [متفقٌ عليه من حديث جريرِ بن عبد الله وأبي هريرة].

٨- وصفُ تركِ الامتثالِ بالمخالفةِ، كقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ [الحُجُرات:١١].

٩- ما رُتِّب على تركه عدمُ الاعتدادِ بالعملِ، كقوله ﷺ: «**لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ**» [متفقٌ عليه من حديث عُبادة بنِ الصَّامت]، وقوله ﷺ: «**لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ**» [حديث صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّننِ وغيرهُمْ].

k k k

٢- المندوب

س ٣٦- ما هو المندوب؟

هو ما طلبَ الشَّارعُ فعلَهُ من غير إلزامٍ، ورتَّب على امتثالِهِ المدحَ والثَّوابَ، وليسَ على تركِهِ الذَّمُّ والعقابُ.

k k k

س ٣٧- ما صيغ المندوب؟

١- كلُّ صيغَةِ أمرٍ قامَ بُرهانٌ على عدَمِ الإلزامِ بها.

مثلُ قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البقرة:٢٨٢]، فقولُهُ: ﴿فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البقرة:٢٨٢] صيغةُ أمرٍ أصلُ دلالتِها على الوجوبِ، لكنَّ الحُكمَ معقولُ المعنى يتعلَّقُ بحُقوقِ الخلقِ، فإذا وجدُوا استغناءً عن الكتابةِ بالثِّقةِ والتَّراضِي فهي حقوقُهم وهُم أصحابُها، وما يقعُ من الضَّررِ فهم يحتمِلوهُ، فلِذا قال من بعْدُ: ﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ﴾ [البقرة:٢٨٣]، فكان الأمرُ بالكتابةِ على سبيلِ النَّدبِ والحثِّ والإرشادِ لمصلحتِهِمْ.

٢- كلُّ صيغةٍ خبريَّةٍ تضمَّنتِ الحثَّ وليسَتْ مؤوَّلةً بالأمرِ، كصِيغِ التَّرغيبِ بأذكارٍ أو تطوُّعاتٍ مخصوصةٍ، كأنْ يجيءَ: (مَن قالَ كذا فلهُ كذَا وكذا)، أو:

(مَن صلَّى كذا فلهُ كذا).

٣- مواظبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الفعل في معظم الأحيان، وتركه في حالة أو في بعض الأحيان، ليدل على عدم العقاب على الترك، كالسنن المؤكدة قبل صلاة الفرض أو بعدها..

k k k

ما الأسماء الأخرى للمَنْدُوبُ):

١- السُّنَّة.

٢- النَّافلَةَ.

٣- المُسْتَحَبَّ.

٤- التَّطوُّعَ.

٥- الفضيلةَ.

k k k

س ٣٨- ما درجات المندوب؟

المندُوباتُ ليست على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، بلْ متفاوتَةٌ:

١- سُنَّة مُؤكَّدة:

وهي ما داوَمَ النَّبيُّ ﷺ على امتثَالِهِ، وحثَّ عليهِ قولاً، مثلُ: صلاة ركعتَي التَّطوعِ قبل صلاَةِ الصُّبحِ، فقدْ صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «**ما رأيتُ رسولَ**

الله ﷻ في شيءٍ من النَّوافِلِ أسرعَ منه إلى الرَّكعتينِ قبلَ الفجرِ» [متَّفقٌ عليه، واللَّفظُ لمسلمٍ]، وقال ﷺ: «ركْعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها» [رواهُ مسلم]

٢- سُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ:

وهي ما كان من السُّنَن ممَّا لم يُواظِبْ عليه النَّبيُّ ﷺ كصيامِ التَّطوُّع، فإنَّه ﷺ كان يصومُ حتَّى يُقالَ لا يُفطِرُ، ويُفطرُ حتَّى يقالَ لا يصومُ، وكصلاةِ أربعِ ركعاتٍ قبلَ العصرِ، فقدْ حثَّ عليها ﷺ من غيرِ مواظبةٍ على فعلِهَا.

ويندرجُ تحتَ هذا البابِ جميعُ ما حثَّ النَّبيُّ ﷺ عليه بالقولِ من التَّطوُّعاتِ، ولم يُنقلْ عنه المُواظبَةُ عليه بالفِعلِ، كقولِهِ ﷺ: «تَابِعُوا بين الحجِّ والعُمرَةِ، فإنَّهُمَا ينفيَانِ الفقْرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكِيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّةِ، وليسَ للحجَّةِ المبرورَةِ ثوابٌ إلاَّ الجنَّة» [حديث صحيحٌ رواهُ التِّرمذِيُّ وغيرُهُ]، وحثَّ على العُمرَةِ في رمضانَ، ومعَ ذلكَ فما اعتمرَ ﷺ في حياتِهِ إلاَّ أربعَ عُمر، وحجَّ حجَّةً واحدَةً.

٣- فضيلةٌ وأدَبٌ:

وتُسمَّى كذلكَ بـ (سُنَّةِ الزَّوائد)، و (سنَّة العادَةِ)، وهي الأفعالُ النَّبويَّةُ في غيرِ أمرِ التَّعبُّد، كصفةِ أكلِهِ وشُربِهِ ونوْمِهِ ولِبَاسِهِ ومَشْيِهِ ورُكوبِهِ، ونحوَ ذلكَ، فإنَّ الاقتداءَ بالنَّبيِّ ﷺ فيها فضيلَةٌ، فذلكَ من بابِ التَّشبُّه بهِ، وهو ممدُوحٌ، ما لمْ يُعارضْ مصلحةً أرجَح.

k k k

هذا، والمندوبات رحمة للعبادِ تصلُ بهِمْ إلى المقاماتِ العليَّةِ، ففي الحديثِ القُدسِيِّ: «**ولا يزالُ عبْدِي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحبَّهُ**».

عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ قال: «إنَّ أوَّل ما يُحاسبُ النَّاسُ به يومَ القيامَةِ من أعمالِهِمُ الصَّلاةُ، قال: يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ لملائكتهِ وهوَ أعلمُ: انظُرُوا في صلاةِ عبدِي أتمَّها أم نقصَهَا، فإن كانتْ تامَّةً كُتِبتْ لهُ تَامَّةً، وإن كانتْ انتقصَ منها شيئًا قال: انظرُوا، هلْ لعبْدِي من تطوُّعٍ؟ فإنْ كانَ لهُ تطوُّعٌ قالَ: أتمُّوا لعبدِي فريضتَهُ من تطوُّعِهِ، ثمَّ تُؤخذُ الأعمالُ على ذَاكُمْ» [أخرجه أصحابُ السُّنن].

k k k

٣- الحرام

س ٣٩- ما تعريف الحرام؟

هو ما طلَبَ الشَّارِعُ الكفَّ عنه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثابُ تاركُهُ امتثالاً، ويُعاقبُ فاعلُهُ اختيارًا.

ومن أسمَائِهِ: المحظُورُ.

k k k

س ٤٠- ما صيغ الحرام؟

١- لفظ (التَّحريمِ) الصَّريحِ، كقولهِ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة:٢٧٥].

وقوله ﷺ: «كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ دَمُهُ، ومالُهُ، وعرضُهُ» [حديث صحيحٌ رواهُ مسلمٌ].

٢- نفيُ الحلِّ، كقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾ [البقرة:٢٣٠].

وقوله ﷺ: «لايحلُّ لمسلمٍ أن يهجُرَ أخَاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ» [متفقٌ عليه].

٣- صيغة النَّهي، كقوله تعالى: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ﴾ [النحل:٩٠].

وقوله ﷺ: لعليٍّ رضي الله عنه وقد وهبهُ خادمًا: «لا تضْرِبْهُ، فإنِّي نُهيتُ عن ضربِ أهلِ الصَّلاةِ، وإنِّي رأيتهُ يُصلِّي منذُ أقبلنَا» [رواه البخاريُّ في «الأدب المفرد» ٣٦١ بسندٍ حسنٍ].

وقوله : «يأتي الشَّيطانُ أحدَكُم فيقولُ: من خلقَ كَذا، من خلقَ كذا، حتى يقولَ: من خلقَ ربُّكَ؟ فإذا بلغهُ فليستَعِذْ بالله ولْيَنْتَهِ» [متفق عليه عن أبي هريرة].

الأمرِ بالتَّركِ بغيرِ صيغةِ النَّهيِ الصَّريحةِ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة:٩٠].

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ﴾ [البقرة:٢٢٢].

وقوله : «اجتنبُوا السَّبع المُوبقَاتِ» قالوا: يا رسول الله، وماهنَّ؟ قال: «الشِّركُ بالله، والسِّحرُ، والتَّولِّي يوم الزَّحفِ، وقذْفُ المُحصناتِ المُؤمناتِ الغافلاتِ» [متفق عليه عن أبي هريرة].

٤- ما رُتِّب على فعلهِ عُقُوبةٌ أو وعيدٌ دُنيويٌّ أو أخْرَويٌّ فهوَ دليلٌ على تحريمهِ، كقوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ﴾ [النور:٢]

وقوله تعالى: ﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلًا ﴾[الأحزاب: ٦٠- ٦٢].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا﴾ [النساء:١٠].

٥- وصف الفِعلِ بأنهُ من الذُّنوبِ، كقوله ﷺ: «ما منْ ذنبٍ أجدرُ أن يُعجِّل الله تعالى لصاحبِهِ العقُوبةَ في الدُّنيا مع ما يُدخرُ لهُ في الآخرةِ مثلُ البغي، وقطيعةِ الرَّحمِ» [حديثٌ صحيحٌ رواهُ أبوداودَ وغيرُهُ عن أبي بكرة].

٦- تشبيهُ الفاعلِ بالبهائمِ أو الشَّياطين أو الكفرةَ أو الخاسرين أو نحوِهم، كقوله ﷺ: «ليسَ لنَا مثلُ السَّوءِ، الَّذي يعودُ في هِبتِهِ كالكلبِ يرجعُ في قيئِهِ» [متفق عليه من حديث ابن عباس].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ﴾ [الإسراء:٢٧].

٧- تسميةُ الفعلِ باسمِ شيءٍ آخر محرَّمٍ معلومِ الحُرمة، كوصفِ الفعلِ بأنَّه زِنا أو سرِقة أو شركٌ، أو غير ذلك، ومن ذلك قوله ﷺ: «إنَّ الله كتب على ابنِ آدمَ حظَّهُ من الزِّنا، أدركَ ذلكَ لا محالَةَ، فزِنا العينِ النَّظرُ، وزِنَا اللِّسانِ المنطقُ» الحديث [متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ].

وقوله: «أسوَأُ النَّاسِ سرِقةً الَّذي يسرقُ صلاتَهُ» قالُوا: يا رسول الله، وكيف يسرقُ صلاتَهُ؟ قالَ: «لا يُتمُّ رُكُوعهَا ولا سُجُودَهَا» [حديث صحيحٌ، رواه الدَّارمِيُّ وأحمدُ وغيرهما].

وقوله ﷺ: «منْ حلفَ بغيرِالله فقَدْ أشركَ» [حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداود والتِّرمذِيُّ وغيرُهما].

٤- المكروه

س ٤١- ما تعريف المكروه؟

هو ما طلبَ الشَّارعُ من المكلَّفِ تركَهُ لا على وجهِ الحتْمِ والإلزامِ، ويثابُ تاركُه امتثالاً، ولا يعاقبُ فاعلُهُ.

وربَّما وُصفَ بهِ (الحرامُ)، كما في قوله تعالى بعد ذكرِ بعضِ المناهي في سورةِ الإسراءِ: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء:٣٨]، وجميعها محرَّمٌ.

k k k

س ٤٢- ما صيغ المكروه؟

١- لفظِ (الكراهةِ) كما في حديث المغيرةِ بن شُعبةَ ﷺ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «**إنَّ الله حرَّم عليكُم عقوقَ الأمَّهاتِ، وأودَ البناتِ، ومنعَ وهاتِ، وكرِه لكُم قيلَ وقالَ، وكثرةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المالِ**» [متفقٌ عليه].

ومنها: حديثُ المهاجرِ بنِ قُنفُذٍ ﷺ: أنَّهُ أتى النَّبيَّ ﷺ وهو يبُولُ، فسلَّمَ عليه فلم يرُدَّ عليهِ حتَّى توضَّأ، ثمَّ اعتذَرَ إليه فقال: «**إنِّي كرهتُ أن أذْكُرَ الله عزَّوجلَّ إلاَّ طُهرٍ (أو قال: على طهارةٍ)**» [حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداودَ وغيرُهُ]، مع ما ثبتَ عنه ﷺ أنَّه كانَ يذْكُرُ الله على كلِّ أحيانِهِ [رواه مسلمٌ عن عائشة].

٢- صيغةِ النَّهيِ الَّتي قام بُرهانٌ على صرفهَا عن التَّحريمِ، كحديث عبد الله بن عبَّاسٍ ¨ عن النَّبي ﷺ قال: «**الشِّفاءُ في ثلاثةٍ: في شرْطةِ مِحجَمٍ، أو شربَةِ عسلٍ، أو كيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنهى عن الكيِّ**» [رواه البخاريُّ]، فهذا النَّهيُ للكراهَةِ لا للتَّحريمِ، وممَّا دلَّ عليه: حديثُ جابرِ بن عبد الله ¨ قال: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقولُ: «**إنْ كانَ في شيءٍ من أدويتِكُم خيرٌ ففي شربةِ عسلٍ، أو شرطَةِ مِحجمٍ، أولَذْعَةٍ من نارٍ، وما أحِبُّ أن أكتوِي**» [متفقٌ عليه]، فهذا إذنٌ لهُم في التَّداوي بالثَّلاثِ المذكُورَاتِ، معَ كراهَةِ الكيِّ.

k k k

٥- المباح

س ٤٣- ما تعريف المباح؟

هو ما خيَّر الشَّارعُ المكلَّف بين فعلِهِ وتركِهِ، ولا يلحقُهُ مدحٌ شرعيٌّ ولا ذمٌّ بفعلِهِ أو تركِهِ، إلاَّ أن يقترنَ فعلُه أو تركُه بنيَّةٍ صالحةٍ فيُثابُ على نيَّتِهِ.

وهوَ: الحلالُ.

k k k

س ٤٤- ما صيغة المباح؟

١- الصِّيغةُ الصَّريحةُ في الحلِّ، كقوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ﴾ [المائدة:٥].

وقوله ﷺ في البحرِ حينَ سألوهُ عنهُ: «**هُوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ مَيْتَتُهُ**» [حديثٌ صحيحٌ رواهُ أصحابُ السُّنن].

٢- رفعُ الحرجِ أو الإثمِ أو الجُناحِ أو ما في معنى ذلك، كقوله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ﴾ [النور:٦١].

وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ﴾ [البقرة:١٧٣].

٣- صيغةُ الأمرِ الواردَةِ بعدَ الحظْرِ لِما كان مُباحًا في الأصلِ، كقوله تعالى:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة:١٠].

وكقوله ﷺ: «**نَهيْتُكُمْ عن زِيارَةِ القُبورِ فزُورُوها، ونهيتُكُمْ عن لُحومِ الأضاحِي فوقَ ثلاثٍ فأمسِكُوا ما بدَا لكُم، ونهيتُكمْ عن النَّبيذِ إلاَّ في سقَاءٍ فاشربُوا في الأسقيةِ كُلِّها ولا تشْرَبُوا مُسكِرًا**» [رواه مسلمٌ].

فهذه أوامرُ جاءتْ لإزالةِ الحظْرِ الَّذي وردَ لسببٍ، وقد كانتِ الأشياءُ المذكورَةُ قبلَ الحظْرِ مباحَةً، فعادتْ بهذا الأمرِ إلى ما كانتْ عليهِ.

٤- استصحابُ الإباحةِ الأصليَّةِ، وهذا الَّذي يُقالُ فيه: (الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ)، فكلُّ شيءٍ مباحٌ ما لم يرِدْ دليلٌ ينقلهُ من تلكَ الإباحةِ إلى غيرِهَا من الأحكامِ التَّكليفيَّة، فلا يُدَّعى وجوبٌ أو استحبابٌ أو تحريمٌ أو كراهَةٌ إلاَّ بدليلٍ ناقلٍ إليها من الإباحةِ.

قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ ﴾ [الجاثية:١٣].

وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ﴾ [البقرة:٢٩].

وقال تعالى: ﴿ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ ﴾ [الأعراف:٣٢].

k k k

قواعد الاستنباط الأصولية

س ٤٥- ما تعريف القواعد الأصولية؟

هي قواعدُ لُغويَّةٌ متعلِّقةٌ بألفاظِ الكتابِ والسُّنَّةِ ودلالاتهَا، مُستفادَةٌ من أساليبِ لُغةِ العربِ تُساعدُ المُجتهدَ على التَّوصُّلِ إلى الأحكامِ الشَّرعيَّة.

k k k

س ٤٦- أذكر الألفاظ الأصولية المستخدمة في التوصل إلى الأحكام الشرعية؟

الخاصُّ، العامُّ، المُشترَكُ.

الحقيقةُ والمجازُ، الصَّريحُ والكنايَةُ.

الظَّاهرُ، النَّصُّ، المُفسَّرُ، المُحكمُ، ويُقابلُها: الخفيُّ، المُجملُ، المُشْكلُ.

عبارةُ النَّصِّ، وإشارَتُهُ، ودلالتُهُ، واقتضَاؤُهُ، ومفهومُهُ.

k k k

الخاص

س ٤٧- ما تعريف الخاص؟

كلُّ لفظٍ استُعملَ لمعنى معلومٍ على الانفرادِ.

مثلُ: (رجُلٌ) لفظٌ استُعملَ للدَّلالةِ على نوعٍ من جنسِ الإنسانِ وهوَ الذَّكرُ الَّذي تجاوزَ حدَّ الصِّغرِ لا يُرادُ به غيرُهُ.

وألفاظُ الأعدادِ مثلُ: (واحدٌ، ثلاثةٌ، عشرَةٌ، عشرونَ، مئَةٌ، ألفٌ) ألفاظٌ استُعملَتْ للدَّلالةِ على نوعٍ معيَّنٍ من العدَدِ.

k k k

س ٤٨- ما معنى قاعدة (الخاص)؟

معنى القاعدَة: أنَّ اللَّفظَ لا يحتملُ غيرَ معنًى واحدٍ اختصَّ بهِ، لا يُشاركُهُ فيه غيرُهُ من جنسِهِ أو منْ غيرِ جنسِهِ.

k k k

س ٤٩- ما أمثلَةِ القاعِدَة؟

١- قولهُ تعالى في كفَّارةِ اليمينِ: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة:١٩٦]، فدلالةُ الآيةِ قطعيَّةٌ في صيامِ هذا العدَدِ من الأيَّامِ، وهو ثلاثة أيام.

k k k

٢- قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء:١٢]، لفظُ النِّصف والرُّبعِ لفظانِ خاصَّانِ لا يحتملانِ إلاَّ معنى العدَدِ المحصورِ الّذي استُعملاَ فيهِ.

k k k

المطلق والمقيد

س ٥٠- ما تعريف المطلق والمقيد؟

المُطلقُ: هو اللَّفظُ الدَّالُّ على فردٍ غيرِ مُعيَّنٍ، أو أفرادٍ غيرِ مُعيَّنينَ.

مثلُ: (رجل) لفردٍ غير مُحدَّدٍ، و (رجال) لأفرادٍ غيرِ مُحدَّدينَ.

والمقيَّدُ: هوَ اللَّفظُ الدَّالُّ على فردٍ غيرِ مُعيَّنٍ، أو أفرادٍ غيرِ مُعيَّنينَ مع اقترَانِه بصفةٍ تُحدِّدُ المُرادُ بهِ.

مثلُ (رجلٌ مصري).

k k k

س ٥١- ما قاعدة المطلق؟

اللَّفظُ المُطلقُ باقٍ على إطلاقِهِ حتَّى يرِدَ دليلُ على تقييدِه.

k k k

س ٥٢- ما أمثلةِ القاعدَةِ؟

١- قوله تعالى في كفَّارة الظِّهارِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ﴾ [المجادلة:٣].

لفظُ ﴿رَقَبَةٖ﴾ [النساء:٩٢] مطلقٌ من أيِّ قيدٍ، فلو أعتقَ المُظاهرُ رقبةً على

أيِّ وصفٍ أجزأهُ مؤمِنةً كانتْ أو كافرَةً.

٢- قوله تعالى في كفَّارةِ الظِّهار: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة:٤]، فقولُه: ﴿شَهْرَيْنِ﴾ مطلق يشمل أي شهرين، ولكن قوله: ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾ قيدٌ يجبُ إعمالُه، فلا تُجزيءُ الكفَّارَةُ لو صامَ شهرينِ مُقطَّعينِ.

k k k

الأمر

س ٥٣- ما تعريف الأمر؟

هو اللَّفظُ المُستعملُ لطلبِ الفِعلِ على وجهِ الاستِعلاءِ.

k k k

س ٥٤- اذكر صيغ الأمر؟

الألفاظُ المُستعملَةُ في (الأمرِ) تعودُ إلى أربعةٍ، هيَ:

١- لفظُ (افعلْ)، كقوله تعالى: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل:١٢٥].

وقولِه ﷺ للمسيءِ صلاتَهُ: «**إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّرْ، ثمَّ اقْرأْ ما تيسَّر معكَ من القُرآنِ، ثمَّ اركَعْ حتَّى تطمئنَّ راكعًا، ثمَّ ارفعْ حتَّى تعتدِلَ قائمًا، ثمَّ اسجُدْ حتَّى تطمئنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفعْ حتَّى تطمئنَّ جالسًا، وافعَلْ ذلكَ في صلاتِكَ كُلِّهَا**» [متفقٌ عليه من حديثِ أبي هُريرةَ].

٢- الفعلُ المُضارعُ المقترنُ بلامِ الأمرِ، كقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ﴾ [الطلاق:٧].

وقولِه ﷺ: «**الرَّجلُ على دينِ خليلِهِ فلينظُرْ أحدُكمْ من يُخالِلْ**» [حديثٌ حسنٌ أخرجهُ التِّرمذِيُّ من حديثِ أبي هريرةَ].

٣- اسمُ فعلِ الأمرِ، كقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ ﴾ [المائدة:١٠٥].

وقولِهِ ﷺ: «مَهْ ياعائشةُ، فإنَّ الله لا يحبُّ الفُحشَ والتَّفحُّشَ» [رواه مسلمٌ].

وقولِهِ ﷺ: «إيَّاكُم والظُّلْمَ؛ فإنَّ الظُّلْمَ ظُلماتٌ يوم القيامَةِ، وإيَّاكمْ والفُحشَ؛ فإنَّ الله لا يُحبُّ الفُحشَ ولا التَّفحُّشَ، وإيَّاكُم والشُّحَّ؛ فإنَّهُ أهلكَ من كانَ قبلكُمْ أمرَهُم بالقطيعةِ فقطَعُوا، والبُخلِ فبَخِلُوا، وبالفُجُورِ ففجرُوا» [حديثٌ صحيحٌ، أخرجه أحمدُ وغيرُهُ بسندٍصحيحٍ].

٤- المصدرُ النَّائبُ عن فعلِ الأمرِ، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ [محمد:٤].

وعن أبي هريرةَ قالَ: قال رسول الله : «لنْ يُنجي أحدًا منكُم عملُهُ» قالُوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قالَ: «ولا أنا، إلاَّ أن يتغمَّدني الله برحمةٍ، سدِّدُوا وقاربُوا، واغْدُوا وروحُوا، وشيءٌ من الدُّلجَةِ، والقصدَ تبلُغُوا» [متفقٌ عليه، واللَّفظُ للبُخاريُّ].

k k k

س ٥٥- ما دلالة صيغة الأمر في كلام الله ورسوله؟

تدلُّ صيغةُ الأمرِ في خطابِ الله تعالى ورسولِهِ ﷺ على الُوجوبُ، إلا إذا أتت قرينة تصرفه عن الوجوب.

k k k

ودليل ذلك:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب:٣٦].

قال القُرطبيُّ: «صيغَةَ (افعلْ) للُوجوبِ في أصلِ وضعِهَا، لأنَّ الله تبارك وتعالى نفى خِيرَةَ المكلَّفِ عند سماعِ أمرِهِ وأمرِ رسوله ﷺ، ثمَّ أطلقَ على من بقيتْ له خِيرَةٌ عندَ صُدورِ الأمرِ اسمَ المعصيَّةِ، ثمَّ علَّق على المعصيةِ بذلكَ الضَّلالِ، فلزِمَ حملُ الأمرِ على الوُجوبِ» [الجامع لأحكام القرآن ٤١/ ٨٨١].

٢- قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:٦٣].

حذَّر سبحانه من مُخالفَةِ أمرِ رسولهِ ﷺ بأن تُصيبَ المُخالفِ فتنَةٌ أو عذابٌ أليمٌ، وهذا لا يمكِنُ فيما للإنسانِ فيه اختيارٌ، فدلَّت على أنَّ الأمرَ للوُجوبِ في أصلِ وُرودِهِ حتَّى يرد التَّخيير فيه من الآمرِ.

٣- إطلاقُ مُسمَّى (المعصية) على تركِ (الأمرِ) في نصُوصِ الوحي، فمن أدلة ذلك:

[١] قوله تعالى عن الملائكة: ﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم:٦].

[٢] قوله تعالى عن موسى في قصَّتهِ مع الخِضرِ: ﴿وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف:٦٩].

[٣] قوله تعالى عن موسى: ﴿قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ﴿٩٢﴾ أَلَّا

تَتَّبِعَنِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾[طه: ٩٢- ٩٣].

٤- قوله تعالى عن إبليسَ حينَ أبى أن يسجدَ لآدمَ: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [الأعراف:١٢].

٥- قوله ﷺ: «لولاَ أنْ أشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ» [متفقٌ عليه من حديث أبي هريرةَ].

k k k

س ٥٦- اضرب أمثلة لقاعدة الأمرُ للوُجوبِ حتَّى يُصرفَ عنهُ بقرينةٍ؟

الأمر يقتضي الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب :

مثالُ القاعِدَة:

١- قوله ﷺ: «إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ فليرْكعْ ركعتينِ» [متفقٌ عليه من حديث ابي قتادَةَ]، فهذا أمرٌ مصروفٌ عن الوُجوبِ إلى النَّدبِ، والقرينةُ الصَّارفةُ له عن الوُجوبِ هي ما تواترَتْ به النُّصوصُ من كونِ الصَّلواتِ المفروضاتِ خمسًا في اليومِ واللَّيلةِ، وما صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ من عدِّ جميعِ ما يزيدُه المسلمُ عليها تطوُّعًا.

k k k

النَّهي

س ٥٧- ما تعريف النهي؟

هو اللَّفظُ المُستعملُ لطلبِ التَّركِ على وجهِ الاستِعلاءِ.

k k k

س ٥٨- ما صيغة النهي؟

لهُ صيغةٌ واحدةٌ صريحةٌ، هي: الفِعلُ المضارعُ المجزومُ بـ (لام) النَّاهية، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾ [الإسراء:٣٦].

k k k

س ٥٩- ما دلالة النهي في كلام الله ورسوله؟

تدلُّ صيغةُ (النَّهي) الوارِدةُ في الوحي على حقيقةٍ واحدةٍ هي التَّحريمُ، ولا يصارُ إلى سواهَا إلاَّ بقرينةٍ.

فالقاعدة أن النَّهيُ للتَّحريمِ حتَّى يُصرفَ عنهُ بقرينةٍ.

k k k

س ٦٠- ما الدليل أن النهي للتحريم؟

١- قولهُ تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر:٧].

٢- أُسلوبُ الشَّرعِ على حِكايةِ المحرَّماتِ بصيغةِ النَّهي، من ذلكَ قوله تعالى: الآيات ﴿قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ﴾ [الأنعام:١٥١].

٣- حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه: عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «**دَعوني ما تركتُكُم، إنَّما أهلَكَ من كانَ قبلكُم سُؤالُهُم واختلافُهُم على أنبيائِهِم، فإذا نهيتُكُمْ عن شيءٍ فاجتنبُوهُ، وإذا أمرتُكمْ بأمرٍ فأْتُوا منهُ ما استَطَعْتُم**» [متفقٌ عليه].

k k k

س ٦١- اذكر مثالٌ لصرفِ النَّهي عن التحريم بقرينةٍ؟

عنِ البراء بن عازبٍ قالَ: سُئلَ رسولُ الله عن الصَّلاةِ في مباركِ الإبلِ؟ فقالَ: «لا تُصلُّوا في مباركِ الإبلِ، فإنَّها من الشَّياطينِ»، وسئلَ عن الصَّلاةِ في مرابضِ الغَنَمِ؟ فقالَ: «صلُّوا فيها فإنَّها بركةٌ» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبوداودَ وغيرُهُ].

فهذا النَّهيُ ليسَ على سبيلِ التَّحريمِ، والقرينَةُ الصَّارفةُ له عن ذلك من وجهينِ:

[١] الأمرُ بالصّلاةِ في مباركِ الغنمِ على سبيلِ النَّدبِ من جهةِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ حثَّ عليها للبركَةَ فيها، وطلبُ البركةِ مندوبٌ إليه ليسَ بواجبٍ، ولذا لم

يُعلمُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ اتَّخذ من مباركِ الغنمِ موضعًا لصلاتِهِ، فلمَّا خرج النَّهيُ عن الصَّلاةِ في مباركِ الإبلِ نفسَ مخرجِ الأمرِ دلَّ على أنَّ قدرهُ في الحكمِ على المُقابلةِ لقدرِ الصَّلاةِ في مباركِ الغنمِ، فلمَّا كانَ هناكَ النَّدبُ فيُقابلهُ الكراهةُ.

[٢] قوله ﷺ: «**وجُعلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا**» [متفقٌ عليه]، فجعلَ جميعَ الأرضِ صالحةً للصَّلاةِ، وجاءَ الاستثناء من هذا العمومِ في دليلٍ آخرَ وهو قولهُ ﷺ: «**الأرضُ كلُّهَا مسجدٌ إلاَّ الحمَّامَ والمقبرةَ**» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أحمد وأبوداود وغيرهما من حديثِ أبي سعيدٍ الخدُريِّ]، وليس في الاستثناءِ مباركُ الإبلِ، فدلَّ على أنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ فيها ليسَ على التَّحريمِ، إنَّما هو على الكراهَةِ.

k k k

العام

س ٦٢- ما تعريف العام؟

هو اللَّفظُ المستغرقُ لجميعِ ما يصلُحُ له بوضعٍ واحدٍ دُفعةً واحدةً من غير حصرٍ.

مثاله: لفظ (النَّاسِ) لفظ عام مُستعملٌ في لسانِ العربِ ليشملَ كلَّ من يندرجُ تحتَ هذا اللَّفظ من بني الإنسانِ، فلا يخرُجُ عنه إنسانٌ.

k k k

س ٦٣- اذكر أشهر صيغ العموم؟

١- لفظُ (كلّ) و (جميع) و (كافة) و (عامّة) وما في معناها.

كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ﴾ [آل عمران:١٨٥].

وقوله: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف:١٥٨]، .

وقوله: ﴿وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ [التوبة:٣٦].

٢- الجمعُ المعرَّفُ بـ(أل) الاستغراقيَّةِ.

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة:٢٢٢].

وقوله: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨].

ومثلُهُ لفظُ الجنسِ الجمعيِّ الَّذي لا واحدَ لهُ من لفظِهِ، مثلُ (النَّاس، الإبل).

٣- الجمعُ المعرَّفُ بالإضافة.

كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة:١٠٣] [التوبة: ٣٠١].

٤- المُفردُ المعرَّفُ بـ(أل) الاستغراقيَّة.

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر:٢].

وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا۟﴾ [البقرة:٢٧٥].

وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨].

أما المفردُ المعرَّفُ بـ(أل) العهْديَّة، كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾[المزَّمل: ١٥- ١٦]، فالرَّسول هنا معهودٌ حيثُ تقدَّم قبلهُ بقولهِ: ﴿رَسُولًا﴾ [البقرة:١٢٩] والمقصودُ به موسى ، فليسَ هذا للعُمُومِ.

وكذلكَ المفردُ المعرَّف بـ(أل) الجنسيَّةِ، كقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾ [آل عمران:٣٦]، فالمقصودُ جنسُ الذَّكر وجنسُ الأنثَى، لكلِّ ذكرٍ وكلُّ أنثَى.

٥- المفردُ المعرَّف بالإضافة.

كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ﴾ [النحل:١٨]، وقوله ﷺ في البحرِ: «**هو الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميِّتُه**» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّنن من حديث أبي هريرة].

٦- الأسماء الموصولةُ.

كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾ [الأحزاب:٥٨].

وقوله: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق:٤].

وقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ﴾ [النساء:٢٢].

٧- أسماءُ الشَّرطِ مثلُ (مَنْ، مَا، أينَ، أيّ).

كقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة:١٨٥].

وقوله: ﴿وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ﴾ [البقرة:١٩٧].

وقولهِ: ﴿أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ﴾ [النساء:٧٨].

وقوله: ﴿أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الإسراء:١١٠].

٨- أسماءُ الاستِفهامِ (مَنْ، ما، أينَ، متَى، أيّ).

كقوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا﴾ [البقرة:٢٤٥].

وقوله: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ [النمل:٣٨].

٩- النَّكرة في سياقِ النَّفي أو النَّهي أو الشَّرطِ أو الامتنانِ.

ككلمَة التَّوحيد: (لا إله إلاَّ الله)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ﴾ [المؤمنون:٩١].

وقوله: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ [سبأ:٣].

وقوله: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة:٨٤].

وقوله ﷺ: «**لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحَة الكتابِ**» [متفقٌ عليه].

وقوله: «**لا ضررَ ولا ضرار**» [حديثٌ صحيحٌ بطرقه أخرجه أحمدُ وغيرُهُ].

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة:٦].

وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان:٤٨].

k k k

س ٦٤- ما دلالة (العامُّ) في الخطاب الشرعي؟

دلالة العام تنقسمُ إلى أنواعٍ ثلاثةٍ، هي:

١- قطعي الدلالة على العُمومِ، وذلك لعدم وجود دليل على التَّخصيصِ.

مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

٢- عامٌ يرادُ به الخصُوصُ قطعًا.

وذلك بقيامِ الدليل على أنَّ المراد بهذا العامِّ بعضُ أفرادِهِ كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، لخرُوج غيرِ المكلَّفين كالصِّبيانِ والمجانين من عُمومِ صيغةِ الخطابِ الشَّاملة لهم في الأصل كلفظِ (النّاسِ).

٣- عامٌّ مخصوصٌ.

وهو العامُّ الَّذي يقبلُ التَّخصيص، وذلك حين لا تصحبُه قرينَةٌ تنفي احتمالَ تخصيصهِ، ولا قرينةٌ تنفي دلالته على العُمومِ، وهو أكثر العمُوماتِ في نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ.

والأصلُ أنَّ كلَّ لفظٍ من ألفاظِ (العُمومِ) مستعملٌ في لسانِ العربِ للاستغراقِ والشُّمولِ، وهذه حقيقةٌ متبادرَةٌ بمجرَّدِ استِعمالِ اللَّفظِ، ولم يخرج الاستِعمالُ الشَّرعيّ عن هذه الحقيقةِ إلاَّ بدليلٍ يرِدُ بالتَّخصيصِ لتلكَ الألفاظِ يُبيِّنُ أنَّه لم يُرد بهَا الاستِغراقُ.

k k k

المشترك

س ٦٥- ما تعريف المشترك؟

هوَ اللَّفظُ المستعملُ في معنيينِ أوْ أكثرَ بأوضاعٍ متعدِّدَةٍ.

مثلُ: لفظِ (القُرءِ) فهو مشترَكٌ بين (الطُّهرِ والحيضِ) يُطلقُ على كلٍّ منهمَا، وكذا لفظُ (المولى) فهو مشترَكٌ بينَ (العبدِ والسَّيِّد)، ولفظُ (العينِ) مُشتركٌ بين (البَاصرَةِ، والجاسوسِ، والسِّلعةِ، وحقيقةِ الشيءِ، وعينِ الماءِ).

k k k

س ٦٦- ما حكم المشترك في الخطاب الشرعي؟

اللَّفظُ المشتركُ يدل على معنى واحد يحدده السياق والقرائن.

ومثالُ المشتركِ: قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البقرة: ٨٢٢]، تقولُ العربُ: الطُّهرُ قرءٌ والحيضُ قرءٌ، فهلِ المرادُ أنَّ المطلَّقة تعتدُّ ثلاثة أطهارٍ، أو ثلاثَ حيضاتٍ؟

اختلفَ أهلُ العلمِ فيهِ بسببِ ما ترجَّحَ لكلِّ فريقٍ في دلالةِ لفظِ (القُرءِ) في الآيةِ، فأكثرُ فُقهاءِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ والحنفيَّةُ والأصحُّ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ؛ قالو: ثلاثُ حيضاتٍ، وعائشةُ وابن عُمرَ ومن حملَ عنهُمَا من أهلِ المدينةِ والمالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ، قالُوا: ثلاثَةُ أطهارٍ.

k k k

الحقيقة والمجاز

س ٦٧- ما تعريف الحقيقة؟

اللَّفظُ المُستعملُ فيما وُضعَ لهُ في اصطلاحِ التَّخاطُبِ.

k k k

س ٦٨- ما أنواع ألفاظ الحقائقِ المُستعملةُ في نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ؟

ثلاثة أنواع:

١- لُغويَّة: وهي الَّتي يُعرفُ حدُّها باللُّغة، كلفظِ (الشَّمسِ والقمرَ، والسَّماءِ، والأرضِ، والبَرِّ والبَحرِ).

فهذهِ الألفاظُ وشِبهها لم تُعطها الشَّريعةُ معنًى خاصًّا وليستْ هي من الألفاظِ المرتبِطةِ بتعامُلاتِ النَّاسِ ليعودَ الأمرُ فيها إلى استِعمالِهم، فالمرجعُ إلى معرفتِها لسانُ العربِ.

٢- شرعيَّة: وهي الَّتي يُعرفُ حدُّها بالشَّرعِ، كلفظِ (الإسلامِ والإيمانِ، والكُفرِ والنِّفاقِ، والصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصَّومِ، والحجِّ).

فهذهِ الألفاظُ وشِبهُهَا استعملَتْهَا الشَّريعةُ في معنًى مخصوصٍ وعلَّقتْ بها الأحكامَ، فالمرجعُ إليها في ذلكَ الاستِعمال.

٣- عُرفيَّة: وهي الَّتي يُعرفُ حدُّها بعُرفِ النَّاسِ وعادَاتِهم، كلفظِ (البيعِ،

والنِّكاحِ، والدِّرهمِ والدِّينارِ).

ومثلُها كلُّ لفظٍ تعلَّق بتصرُّفاتِ النَّاسِ العاديَّةِ ومعاملاتِهم، وليسَ للشريعةِ فيه استعمالٌ خاصٌّ، فيُرجعُ في معرفتِه إلى عُرفِ الاستِعمالِ.

k k k

س ٦٩- ما حكم ألفاظ الحقيقة؟

يجبُ حملُ اللَّفظِ على حقيقتِهِ، لا يُصرفُ عنها إلاَّ بدليلٍ.

k k k

س ٧٠- ما تعريف المجاز؟

هوَ استِعمالُ اللَّفظِ في غيرِ ما وُضعَ لهُ لعلاقةٍ بينهمَا معَ قرينَةٍ صارفَةٍ عن إرادَةِ المعنى الحقيقيِّ.

فهوَ إذًا يُقابلُ (الحقيقة)، إذْ هو خُروجٌ بها عن معناهَا، لكنْ يجبُ أن يكونَ ذلك الخُروجُ بعلامةٍ صالحةٍ تدلُّ على عَدمِ إرادَةِ الحقيقةِ.

والعلاقَاتُ بين المعنَى الحقيقيِّ والمجازيِّ كثيرةٌ تُستفادُ من (علمِ البلاغَة)، لكنَّ الَّذي يهمُّ هنَا هو معرفَةُ أنواعِ القرائِنِ الَّتي تُصرفُ بها (الحقيقةُ) إلى (المجازِ)، وهيَ ثلاثةٌ:

١- حسِّيَّة: كقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:٨٢]، أيْ: أهلَهَا، لامتِنَاعِ سُؤالِ جمادَاتِهَا حسًّا.

٢- حاليَّة: كقولِ الرَّجلِ لزوجتِهِ وهي تُريدُ الخُروجَ من البيتِ وهوَ يُريدُ منعَهَا: (إن خرجتِ فأنتِ طالقٌ)، وإنَّما أرادَ تلكَ اللَّحظَةَ لا مُطلقًا بدلالةِ الظَّرفِ والحالِ المُلابسِ لقولِهِ.

٣- شرعيَّة: كألفاظِ العُمومِ الوارِدَةِ بصيغَةِ المذكَّر تتعدَّى إلى المُؤنَّثِ مجازًا، كقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [البقرة:١٠٤] لِما جاءَتْ بهِ الشَّريعَةُ من عُمومِ التَّكليفِ.

k k k

الصريح والكناية

س ٧١- ما تعريف الصريح:؟

هوَ اللَّفظُ الَّذي ظهرَ معناهُ ظُهورًا تامًّا لكثرةِ استِعمالِهِ.

ويكونُ حقيقةً، كقولِ الرَّجلِ لزوجتِهِ: (أنتِ طالقٌ)، فهذا لفظٌ صريحٌ لإزالةِ النِّكاحِ.

k k k

س ٧٢- ما حكم اللفظ الصريح؟

اللَّفظِ الصِّريحِ واضح الدَّلالةِ على معناهُ، فإنَّ ما يترتَّبُ عليه يصحُّ بمجرَّدِ التَّلفُّظِ به من غيرِ افتِقارٍ إلى نيَّةِ المتكلِّمِ بهِ.

فقولُ الرَّجلِ لزوجتِهِ: (أنتِ طالقٌ)، لا يحتاج إلى نية هل قصد اللفظ أم لا؟

k k k

س ٧٣- ما تعريف الكناية؟

اللَّفظُ الَّذي استَتَرَ المعنىَ المُرادُ به فلاَ يُفهمُ إلاَّ بقرينَةٍ.

مثلُ: كناياتِ الطَّلاقِ، وهيَ الألفاظُ الَّتي لا تدلُّ بلفظِهَا على الطَّلاقِ، كقولِ الرَّجلِ لزوجتِهِ: (أمرُكِ بيدِكِ)، أو (إلحقِي بأهلكِ)، أو: (أنتِ عليَّ

حرامٌ)، أو (اذْهبِي فتزوَّجي من شِئتِ)، أو غير ذلكَ من الألفاظِ ممَّا هو ليسَ بصريحٍ في الطَّلاقِ.

k k k

س ٧٤- ما حكم ألفاظ الكناية؟

لا يترتَّبُ على الكنايَةِ أثرٌ بمجرَّدِ اللَّفظِ حتَّى يقترنَ بالنِّيَّةِ.

فلو قالَ رجلٌ لزوجتِهِ: (خلَّيتُ سبيلَكِ) لم يدلَّ بنفسهِ على الطَّلاقِ حتَّى يقترِن بنيَّةٍ، ولهُ أن يقولَ: (لم أقصِدِ الطَّلاقَ)، فيُصدَّقُ بِدَعواهُ.

k k k

دلالة اللفظ على المعنى

س ٧٥- ما أقسام الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى؟

ألفاظ من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين :

قسم واضح الدلالة.

وآخر خفي الدلالة.

k k k

س ٧٦- ما هو الواضح الدلالة؟

هو ما دلَّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغتِهِ من غيرِ توقُّفٍ على أمرٍ خارجِيٍّ.

k k k

س ٧٧- ما حكم الواضح الدلالة؟

كلُّ نصٍّ واضحِ الدَّلالةِ يجبُ العملُ بما هوَ واضحُ الدَّلالةِ عليهِ، ولا يصحُّ تأويلُ ما يحتملُ التَّأويلَ منهُ إلاَّ بدليلٍ.

k k k

س ٧٨- ما مراتب الواضح الدلالة؟

له أربع مراتب، وهيَ مُرتَّبةٌ حسبَ الأدنَى في القُوَّةِ والظُّهورِ إلى الأعلَى في

ذلكَ، فالظَّاهرُ أدناهَا، وأعلى منهُ النَّصُّ، فالمُفسَّرُ، فالمُحكَمُ.

وفائدَةُ معرفةِ هذهِ المراتبِ تظْهرُ عندَ التَّعارُضِ بينَ نصَّينِ فيما يبْدُو للمجتهِدِ.

k k k

س ٧٩- ما هو الظاهر؟

هو ما دلَّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغَتِهِ من غيرِ توقُّفٍ على أمرٍ خارجيٍّ، وليسَ المُرادُ منه هو المقصودَ أصالَةً من السِّياقِ ويحتملُ التَّأويلَ.

و مثاله:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة:٢٧٥]، الآيةُ (ظاهرة) في حلِّ كلِّ بيعٍ وحُرمَةِ كلِّ رِبَا دالةٍ على ذلكَ بنفسِ صيغَتِهَا من غيرِ توقُّفٍ على قرينةٍ، لكنَّ هذا اللَّفظُ غيرُ مقصودٍ أصالَةً بسياقِ الآيةِ، فإنَّها سِقتْ لنفيِ المُماثَلَةِ بين البيعِ والرِّبا والرَّدِّ على من ادَّعى ذلكَ، حيثُ قال الله تعالى قبلَ ذلكَ: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة:٢٧٥].

k k k

س ٨٠- ما تعريف النص؟

هو ما دلَّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغتِهِ من غيرِ توقُّفٍ على أمرٍ خارجيٍّ، وهو المقصودُ أصالةً من السِّياقِ، ويحتملُ التَّأويلَ.

* مثاله:

حديثُ أبي هُريرةَ قالَ: سألَ رجلٌ النَّبيَّ فقالَ: يا رسول الله، إنَّا نرْكَبُ البحرَ، ونحملُ معنَأ القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأنَا به عطشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البَحرِ؟ فقالَ رسول الله : «هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتَتُهُ» [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّنن].

فالمقصود بالسِّياقِ أصالةً هو ماءُ البحرِ، فقولهُ ﷺ: «**هُو الطَّهورُ ماؤُهُ**» نصٌّ في طُهوريَّتِهِ.

k k k

س ٨١- تردد لفظ التّأويل عدة مرات، فما هو؟

التأويل يطلقُ على معانٍ ثلاثةٍ:

١- الحقيقةُ الَّتي يؤولُ إليهَا الكلامُ، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ ۚ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ﴾[الأعراف: ٥٢-٥٣]، وعامَّةُ ماوردَ في القرآنِ من لفظِ (التَّأويلِ) فهوَ بهذا المعنَى.

٢- التَّفسيرُ، وهذا يقعُ في اصطلاحِ المفسِّرينَ للقُرآنِ، يقولونَ: (تأويلُ هذهِ الآيةِ كذا وكذَا) أيْ: تفسيرُهَا.

٣- صرفُ اللَّفظِ عن ظاهرِهِ بدليلٍ، وهذا اصطلاحُ الأصوليينَ.

والأصلُ وُجوبُ العملِ بالظَّاهِرِ أو النَّصِّ وعدمُ اعتبارِ مظِنَّةِ التَّأويلِ؛ حتَّى يوجدَ ما يصرفُ ذلكَ إلى معنى آخرَ.

k k k

س ٨٢- ما هو المفسَّر؟

هو ما دلَّ بنفسِه على معناهُ المُفصَّلِ تفصيلاً ليسَ معهُ احتمالٌ للتَّأويلِ.

* مثاله:

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾ [النور:٤]، فذِكرُ العددِ ينفي احتمالَ التَّأويلِ.

ومن هذَا كلُّ لفظٍ جاءَ مُجملاً في الكتابِ، وجاءتِ السُّنَّةُ برفعِ إجمالِه وفسَّرتْهُ، فهوَ (مفسَّرٌ) لا يحتملُ التَّأويلَ بمعنى غيرِ ما فُسِّر بهِ، كلفظِ (الصَّلاةِ، والزَّكاةِ) في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة:٤٣]، فقد جاء في السُّنَّةِ تفسيرُ ذلكَ الإجمالِ ببيانِ صفةِ الصَّلاةِ وأحكَامِهَا، وأصنافِ الزَّكاةِ ومقاديرِهَا وما يتَّصلُ بها، فظهرَ المقصودُ بتفصيلِ السُّنَّةِ بما لا يُبقي مجالاً لتأويلِ تلكَ الألفاظِ.

k k k

س ٨٣- ما هو المحكم؟

هوَ ما دلَّ بنفسِهِ دلالةً واضحَةً على معناهُ الّذي لا يقبلُ نسخًا ولا يحتملُ تأويلاً.

* مثاله:

١- نصُوصُ العقائدِ، كالإيمانِ والتَّوحيدِ، فإنَّها لا تقبلُ التَّبديلَ والتَّغييرَ،

كما لا تحتملُ التَّأويلَ، لأنَّ التَّأويلَ اجتهادٌ، ومثلُهَا لا يندرجُ تحتَ ما يجوزُ فيه الاجتهادُ.

٢- النُّصوصُ الَّتي أمرَتْ بأمَّهاتِ الفضائلِ الَّتي لا يُتصوَّرُ لهَا تبديلٌ أو تغييرٌ، كنُصوصِ برِّ الوالدينِ وصلَةِ الأرحامِ، والأمرِ بالعدلِ والإحسانِ وتحريمِ الظُّلمِ والعُدوانِ.

٣- القواعدُ العامَّةُ الَّتي قامتْ عليها شرائعُ الإسلامِ، كرفعِ الحرَجِ، ومنعِ الضَّررِ، واعتبارِ الأمُورِ بمقاصِدِهَا.

٤- أحكامٌ فرعيَّةٌ جُزئيَّةٌ وردَ النَّصُّ بتأييدِهَا على الوجهِ المُفسَّرِ الَّذي وردَ ذلكَ النَّصُّ بهِ، كما في حديثِ المِعراجِ في قصَّةِ فرضِ الصَّلواتِ ومُراجعَةِ النَّبيِّ ﷺ ربَّهُ تعالى فخفَّفهَا من خمسينَ صلاَةً في اليومِ واللَّيلةِ إلى خمسٍ، فقال تعالى: «**هِيَ خمسٌ وهي خمسُونَ لا يُبدَّلُ القولُ لديَّ**»، فهذَا نصٌّ مُحكمٌ لا يقبلُ تأويلاً ولا نسخًا أنَّ الصَّلواتِ خمسٌ في اليومِ واللَّيلةِ.

k k k

س ٨٤- ما تعريف غير الواضح الدلالة وما هي مراتبه؟

هوَ ما لا يدُّ على المُرادِ منهُ بنفسِ صيغَتِهِ بلْ يتوقَّفُ فهمُ المُرادِ منهُ على أمرٍ خارجيٍّ.

ومراتبه مُرتَّبةٌ حسبَ الأقلِّ في الخفاءِ والغُموضِ إلى الأشَدِّ في ذلكَ، فالخفيُّ أظهرُ من المُشكلِ، والمُشكِلُ أظهرُ من المُجملِ، والمُجملُ أظهرُ

من المُتشابهِ.

k k k

س ٨٥- ما هو الخفي؟

هوَ اللَّفظُ الَّذي يدلُّ على معناهُ دلالَةً ظاهرَةً، لكنْ في انطِباقِ معناهُ على بعضِ الأفرادِ خفاءٌ وغُموضٌ يحتاجُ كشْفُهُ إلى نظرٍ وتأمُّلٍ.

وسببُ الخفاءِ في هذا الفردِ: أنَّ فيه صِفَةً زائدَةً على سائرِ الأفرادِ، أو ناقصَةً عنهُم، أو لهُ اسمٌ خاصٌّ أوردَ الاشتِباهَ.

* مثاله:

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، لفظُ (السَّارقِ) معناهُ ظاهرٌ، وهو (منْ يأخُذُ المالِ من حِرزِ مثلِهِ خُفيةً).

س ٨٦- لكنْ هل يندرج تحته النشال والنباش والهكرز الذي يستولي على الحسابات البنكية؟

فالاجتِهادُ ألحقَ (النَّشَّالَ) بـ (السَّارقِ) لأنَّهُ استوعَبَ وصفَهُ وزادَ، فهوَ أولى بِتناوُلِه الحُكمَ.

k k k

س ٨٧- ما تعريف المشكل؟

هوَ اللَّفظُ الَّذي لا يدلُّ بصيغتِهِ على المُرادِ منهُ، وإنَّما يتوقَّفُ فهمُ المُرادِ منهُ على قرينةٍ خارجيَّةٍ يُمكنُ التَّوصُّلُ إليها عن طريقِ البحثِ.

* مثاله:

يرِدُ في صُورتينِ:

١- اللَّفظُ المُشتركِ، كالَّذي تقدَّم التَّمثيلُ لهُ بقولهِ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وأنَّ (القُرءَ) مُشتركٌ بين (الطُّهرِ) و (الحَيضِ)، فأيُّهمَا المُرادُ؟ لا ريبَ أنَّ نفسَ لفظِ (قُروءٍ) في الآيةِ لا يرفَعُ الإشكالَ ويُبيِّنُ المُرادَ بنفسِهِ، بلْ يحتاجُ إلى قرينةٍ خارجيَّةٍ تعتَمِدُ على النَّظرِ والاجتهادِ، ولِذا كانَ من موارِدِ اختلافِ الفُقهاءِ.

٢- النّصَّينِ ظاهرُهُما التَّعارضُ:

ومثالُه من الكتابِ قولهُ تعالى في سورةِ السَّجدَةِ: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة:٥] مع قولِهِ عزَّوجلَّ في سورةِ المعارجِ ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج:٤]، فهذا مُشكلٌ، ومنَ العُلماءِ من تقحَّم الجوابَ فقالَ باجتِهادِهِ، ومنهُم من توقَّفَ، وهذا شأنُ العالمِ عندَ العَجزِ عن التَّوفيقِ بينَ ما ظاهرُهُ التَّعارضُ، وهو واردٌ في الأحكامِ وفي غيرِهَا.

فمنَ الأقوالِ في رفعِ الإشكالِ: أنَّه في الموضعينِ يومُ القِيامَةِ، والمعنى: أنَّ الزَّمانَ يطولُ بحسبِ الشَّدائدِ الواقعَةِ فيهِ، فيطولُ على قومٍ ويقصُرُ على آخرينَ بحسبِ الأعمالِ.

وعنِ ابنِ أبي مُليكَةَ، قالَ: سألَ رجلٌ ابنَ عبَّاسٍ عن ﴿يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج:٤] قالَ: فاتَّهمهُ، فقيلَ لهُ فيهِ، فقالَ: ما يومٌ ﴿كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾؟ فقالَ: إنَّما سألتُكَ لتُخبرَني، فقالَ: هُما يومانِ ذكرَهُما الله جلَّ وعزَّ، اللهُ أعلمُ بهمَا، وأكرهُ أن أقولَ في كتابِ الله بما لا أعلمُ [أخرجه جريرٍ في «تفسيره» ٢٩/ ٧٢ بسندٍ صحيحٍ].

ومثالُه من السُّنَّةِ حديثُ أبي هريرَةَ قالَ: إنَّ رسولَ الله قالَ: «لا عَدوَى ولا صفرَ ولا هامَّةَ» فقال أعرابيٌّ: يا رسول الله، فما بالُ إبلِي تكونُ في الرَّملِ كأنَّها الظِّباءُ، فيأتي البعيرُ الأجرَبُ فيدخُل بينهَا فيُجربُهَا، فقال: «فمن أعدَى الأوَّلَ؟» [متفقٌ عليه]، معَ قولهِ في حديثِ أبي هريرةَ الآخرِ: «لاعدوى ولا طِيرةَ ولا هامَةَ ولا صفرَ، وفرَّ من المجذُومِ فِرَارَك من الأسدِ» [علَّقهُ البُخاريُّ].

دَلاَلَةُ الحديثِ الأوَّلِ أنَّ كُلَّ شيءٍ بقدرٍ، وأنَّهُ لا يُعدَى شيءٌ شيئًا بنفسِهِ، وليسَ فيه نفيُ أسبابِ انتِقالِ المرضِ إذا وُجِدَ، والحديثُ الثَّاني دلَّ على اتِّقاءِ ما وُجِدَ فيه سببُ الإعداءِ من الأمراضِ، إذْ وجودُ السَّببِ يُهيِّءُ وُجودَ المُسبَّبِ ويُساعِدُ عليهِ، وإن كانَ لا يقعُ الإعداءُ إلاَّ بمشيئةِ الله عزَّوجلَّ، لِذا فإنَّهُ قد يقعَ وقدْ لا يقعْ، فجاءَ الأمرُ باتِّقائِهِ متناسِقًا مع أصْلِ هذهِ الشَّريعَةِ في الأخذِ بالأسبابِ، وهذا شبيهٌ بقولهِ ﷺ في الطَّاعونِ: «**إذا سمِعتُم بهِ بأرضٍ فلا تقدَمُوا عليهِ، وإذا وقعَ بأرضٍ وأنتُم بها فلا تخرُجوا فِرارًا منهُ**» [متفقٌ عليه].

وهذِهِ صُورةٌ من التَّأويلِ المُحتملِ لإعمالِ الدَّليلينِ وعَدمِ إهمالِ أحدِهِمَا.

k k k

س ٨٨- ما تعريف المجمل؟

هوَ اللَّفظُ الَّذي لا يدلُّ بصيغتهِ على المُرادِ منهُ، وليسَ ثمَّةَ قرينةٌ تُساعدُ على معرِفتِهِ، ولا تُفهمُ دلالَتُهُ إلاَّ ببيانٍ ممَّن أجملَهُ.

* مثاله:

١ـ الألفاظُ الشَّرعيّةُ الَّتي تتوقَّفُ معرفةُ المُرادِ منها على تفسيرِ الشَّارعِ لهَا، كلفظِ (الصَّلاَةِ والزَّكاةِ والصَّومِ والحجِّ)، فإنَّ الشَّرعَ أرادَ بها غيرَ معناهَا اللُّغويِّ، ومجرَّدُ الأمرِ بها من غيرِ وُقوفٍ على بيانِ المُرادِ منها إجمالٌ، فهيَ لا تدلُّ على مُرادِ الشَّرعِ بمجرَّدِ صيغتِهَا، ولا طريقَ للعِلمِ بها إلاَّ بِبيانِ الشَّرعِ نفسِهِ.

فلِذَا يُقالُ: (الصَّلاةُ) لفظٌ مُجملٌ في القرآنِ، لمْ يُفهَمُ المُرادُ بهِ إلاَّ بِبيانِ الرَّسُولِ ﷺ.

ومن ذلكَ لفظُ (الحقِّ) في قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام:١٤١]، وقولهِ ﷺ: «**أُمرتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يشهدُوا أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله، ويُقيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، فإذا فعلُوا عصمُوا منِّي دِماءَهُمْ وأموالَهُم إلاَّ بحقِّهَا وحسابُهُم على الله**» [متفقٌ عليه عن ابنِ عُمرَ]، فهذا لفظٌ مجهولُ القَدرِ أو مجهُولُ الجِنسِ، فيحتاجُ إلى البيانِ.

٢- اللَّفظُ المُشتركُ الَّذي لم يقُم دليلٌ على تعيينِ المُرادِ منهُ، كلفظِ (القُرءِ) المتقدِّمِ في قسمِ (المُشترَك).

٣- اللَّفظُ الغريبُ المُبهمُ، كلفظِ (القارعَة) في قوله تعالى: ﴿ٱلْقَارِعَةُ﴾ [القارعة:١] بيَّن الله تعالى مُرادَهُ منها بعدَ ذلك فقالَ: ﴿ٱلْقَارِعَةُ ۝١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ١- ٤] الآيات [القارعة: ٢ـ ٥]، ولولاَ بيانُهُ عزَّوجلَّ لم نفهَمْ منهَا هذا المعنى.

k k k

المتشابه

س ٨٩- ما تعريف المتشابه؟

هوَ اللَّفظُ الَّذي لا تدلُّ صيغَتُهُ على المُرادِ منهُ، وليسَ ثمَّةَ قرائِنُ تُبيِّنُه، واستأثرَ الله عزَّوجلَّ بعلمِ حقيقتِهِ.

وقد جعله العلماء مُقابلاً لـ (المُحكم)، وذلكَ أنَّ الله تعالى قال: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٧﴾ [آل عمران: ٧].

فجعلَ سبحانه (المُحكمَ) أُمَّ الكتابِ، و أمَّا (المُتشابه) فجاء فيه بلفظٍ يدلُّ على التَّقليلِ.

والآية دلَّت على أنَّ الله تعالى استأثرَ بِعلمِ (المُتشابه)، والعُلماءُ يقولُونَ: ﴿ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ﴾ [آل عمران:٧].

k k k

س ٩٠- ما مِثالُ (المُتشابِه)؟

نُصُوصُ صفاتِ الله عزَّوجلَّ، لا مِن جهةِ معانيها، فإنَّهَا بألفاظٍ عربيَّةٍ معروفة المعنى، كصفاتِ الذَّاتِ، مثلُ: (اليَدِ، والوجهِ، والعينِ)، أو صفاتِ الفِعلِ (كنفخِ الرُّوحِ، وإبدَاعِ الخلقِ، وإنزالِ الرِّزقِ)، فهذهِ بألفاظٍ عربيَّةٍ لا

يخفى العِلمُ بها.

وإنما نجهل كيفيتها، فالكيفية مما استأثر الله تعالى بعلمه.

قالَ سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١].

وقدْ سُئلَ الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ : عن استِواءِ الله تعالى على عرشِهِ؟ فقالَ: الكيفُ غيرُ معلومٍ، والاستِواءُ غيرُ مجهولٍ، والإيمانُ به واجبٌ، والسُّؤالُ عنهُ بدْعَةٌ.

وعن عائشَةَ رضي الله عنها قالتْ: تلاَ رسول الله ﷺ: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [آل عمران:٧] الآية إلى آخرِهَا [آل عمران: ٧]، قالتْ: قال رسول الله ﷺ: «**إذا رأيتُمُ الَّذينَ يتَّبعُونَ ما تشابَه منهُ فأولئِكَ الَّذينَ سمَّى الله فَاحْذرُوهم**» [متفقٌ عليه].

وهذا المبحث (المتشابه) خاص بعلم العقيدة لا علم الأصول، وإنما ذكرنا ضمنا مع دلالة الألفاظ على المعنى.

k k k

كيفية دلالة اللفظ على المعنى

١- عبارة النص

س ٩١- ما المقصود بقول الأصوليين: عبارة النص؟

المقصودُ بها دلالةُ اللَّفظِ على المعنى المُتبادِرِ فهمُه من نفسِ صيغَتِهِ، ويسمَّى (المعنى الحرفيَّ للنَّصِّ).

k k k

س ٩٢- ما مثاله؟

قولهِ تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء:٣]، فعبارةُ النَّصِّ دلَّتْ بلفظِهَا على أحكامٍ ثلاثةٍ هي:

١- إباحَةُ النِّكاحِ.

٢- تحديدُ تعدُّدِ الزَّوجاتِ بأربعٍ كحدٍ أقصَى.

٣- وُجوبُ الاكتِفاءِ بواحدَةٍ عندَ خوفِ الجورِ.

k k k

٢- إشارة النص

س ٩٣- ما المقصود بقول الأصوليين إشارة النص؟

دلالةُ اللَّفظِ على معنى غيرِ مقصودٍ من سياقِه، لكنَّهُ لازمٌ لِما يُفهمُ من (عبارَةِ النَّصِّ).

k k k

س ٩٤- ما مثاله؟

١- قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧] حتَّى قالَ: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]

عبارَةُ النَّصِّ: إباحةُ إتيانِ الزَّوجَةِ في ليلَةِ الصِّيامِ في أيِّ وقتٍ من اللَّيلِ، إلى ظُهورِ الفجر.

وإشارَةُ النَّصِّ: أنَّ الجنابَةَ لا أثرَ لها في الصَّومِ، وذلكَ أنَّ من له أن يُجامعَ ولوْ في آخرِ لحظَةٍ من اللَّيلِ فإنَّهُ قد يُصبحُ جُنبًا، فلازِمُ الإباحَةِ أنَّ الجنَابَةَ لا أثرَ لهَا.

٢- قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥] مع قولِهِ عزَّوجلَّ: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان:١٤] أشارَ إلى أنَّ أقلَّ مُدَّةِ الحملِ ستَّةُ أشهُرٍ.

٣- دلالة النص

س ٩٥- ما المقصود بقول الأصوليين إشارة النص؟

دلالَةُ اللَّفظِ على ثُبوتِ حكمِ عبارة النَّصِّ لمسكوتٍ عنهُ لاشتِراكِهِمَا في علَّةِ الحُكمِ.

وهذهِ العلَّةُ تُدركُ بمجرَّدِ فهمِ اللُّغةِ، لا تتوقَّفُ على بحثٍ واجتهادٍ، وتدلُّ على كونِ المسكوتِ عنه أولَى بالحُكمِ من المنطُوقِ، أو مُساويًا لهُ.

k k k

س ٩٦- ما مثاله؟

١- قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [الإسراء:٢٣].

دلالَةُ العبارَةِ: تحريمُ قولِ (أفٍّ) للوالدينِ، وهذا هوالمنطُوقِ.

ودلالَةُ الدَّلالةِ: تحريمُ سبِّهمَا وشتمِهمَا ولعنِهمَا، وهذا هو المسكوتُ عنهُ، فنبَّه بمنعِ الأدنَى على منعِ ما هوَ أولى منهُ، وهوَ معنَى يُدركُ من غيرِ بحثٍ ولا نظرٍ.

٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا﴾ [النساء:١٠].

دلالَةُ العبارَةِ: حُرمَةُ أكلِ أموالِ اليَتَامَى، وهذا هو المنطُوق.

ودلالةُ الدَّلالَةِ: تحريمُ إحراقِها وإغراقِهَا، وهذا هو المسكوتُ عنهُ، فنبَّه بالمنعِ من الأكلِ على كُلِّ ما يُساويهِ في الإتلافِ.

k k k

س ٩٧- هل لدلالَةُ النَّصِّ عند العُلماءِ أسماء أخرى؟

[١] مفهومُ المُوافقَة.

[٢] فحْوى الخِطابِ.

[٣] لحنُ الخِطابِ.

[٤] القياسُ الجليِّ.

k k k

٤- اقتضاء النص

س ٩٨- ما المقصود بقول الأصوليين اقتضاء النص؟

المعنَى الَّذي لا تستقيمُ دلالَةُ الكلامُ إلاَّ بتقديرِهِ.

k k k

س ٩٩- ما مثاله؟

١- قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣] عِبارَةُ النَّصِّ: تحريمُ أشخاصِ الأمَّهاتِ، وهذا لا معنَى له وليسَ مُرادًا بالنَّصِّ قطعًا، فاقتضَى تقديرَ شيءٍ في الكلامِ لتَظهرَ دلالتُهُ، وذلكَ التَّقديرُ مُستفادٌ بمجرَّدِ امتناعِ دلالةِ العِبارَةِ، فكانَ المقدَّرُ هُنَا: (نِكاحُهُنَّ).

٢- قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤] التَّقديرُ: فمنْ كان منكُم مريضًا أو على سفرٍ (فأفطرَ) فعدَّةٌ من أيامٍ أُخرَ.

ومثلهُ قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة:١٩٦]، التقديرُ: فمن كانَ منكُم مريضًا أو بهِ أذًى من رأسِهِ (فحلقَ شعرَهُ) ففِدْيةٌ.

k k k

٥- مفهوم المخالفة

س ١٠٠- ما المقصود بقول الأصوليين مفهوم المخالفة؟

إثباتُ نقيضِ حكمِ المنطوقِ به للمسكوتِ عنهُ.

k k k

س ١٠١- ما مثاله؟

١- قوله تعالى: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ [النساء:٩٢].

المنطوقُ: وجوبُ تحريرِ رقبةٍ مؤمنَةٍ.

والمفهومُ: منعُ تحريرِ رقبةٍ كافرةٍ.

٢- قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ﴾ [النساء:٤].

المنطُوقُ: إباحَةُ ما طابتْ بهِ نفسُ الزَّوجَةِ من مهرِهَا.

والمسكوتُ: حرمَةُ ذلكَ بغيرِ طيبِ نفسٍ منها.

٣- قوله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ﴾ [الفتح:٢٩]، مفهومهُ: غيرُ محمَّدٍ ليسَ رسولَ الله.

مقاصد التشريع

س ١٠٢- ما هي مقاصد التشريع؟

مقاصدُ الشَّريعةِ هي الأغراضُ الَّتي لأجلِهَا شرعَ اللهُ الشَّرائعَ، وهي سعادة الناس في الدنيا والآخرة.

وكل ما شرعه الله فله هدف، حتى وإن كان فيه مشقة كالجهاد أو غيره، لكنَّ تلك المشقَّة محتملةٌ مقدورٌ عليها كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦].

وحينَ يصلُ الحالُ في بلُوغِ تلك المشقَّةِ ما لا يُحتملُ فإنَّ التَّكليفَ يسقُطُ.

k k k

س ١٠٣- ما أنواع المصالح في الشرعية؟

ثلاثة أنواع:

الضَّروريَّاتُ، فالحاجيَّاتُ، فالتَّحسيناتُ.

k k k

س ١٠٤- ما هي الضَّروريَّات؟

هيَ الأمور التي عليها مدار الدنيا والآخرة، بحيث أي خلل فيها تفسد الحياة، ويخسر الإنسان آخرته.

وتلكَ الضَّروراتُ خمسٌ، وهي الدِّينُ، والنَّفسُ، والعقلُ، والمالُ، والعِرضُ.

k k k

س ١٠٥- كيف حافظت الشريعة على الدين؟

لحفظِ الدِّينِ: فرضَ الإيمانِ والتَّوحيدِ، والصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصِّيامِ، والحجِّ، وفرضتِ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكرِ والجِهادَ ليكونَ الدِّينُ للهِ، ويُقابلُ ذلك تحريمُ الكُفرِ.

k k k

س ١٠٦- كيف حافظت الشريعة على النفس؟

لحفظِ النَّفسِ: شرعَتِ الزَّواجَ لحفظِ هذا النَّوعِ وتكثيرِهِ بالتَّناسُلِ، وأباحَتِ الأطعِمَةَ والأشربَةَ والألبِسَةَ والمساكِنَ، وما بِهِ قيامُ الحياةِ من الأسبابِ ودوامُها، وحرَّمتْ ما يفْتِكُ بالنَّفسِ، كتعاطي السُّموم القاتِلَةِ، وتحريمُ قتلِ النَّفسِ بالانتِحارِ، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ﴾ [النساء:٢٩]، وما يُضْعِفُها كتعاطِي أو تركِ ما يقعُ بتعاطيهِ أو تركِهِ الأمراضُ والأسقامُ، كما شرَعَتِ القِصاصَ من القاتلِ، وقد قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:١٧٩]، وحرِّمتِ الاعتِداءَ على الغَيرِ في نفسِه أو بعضِ أعضائِهِ بغيرِ حقٍّ، كما شرَعتْ أحكامَ الدِّياتِ عُقوبَاتٍ للمخالفينَ في ذلكَ.

k k k

س ١٠٧- كيف حافظت الشريعة على العقل؟

لحفظِ العقلِ: إباحَةَ الأسبابِ الَّتي يدومُ بها ويبقى ببقاءِ الإنسانِ مستعملاً له فيما يعودُ عليهِ بالنَّفعِ في الدُّنيَا والآخرَةِ، وتحريمَ ما كانَ سببًا في إزالتِهِ أو إضعَافِه ممَّا للمكلَّفِ فيهِ اختيارٌ، كإزالتِه بتعاطي المُسكرَاتِ، وأوجبَتِ العُقوبةَ فيهَا.

وكذلكَ منعَتْ شُربَ القليلِ من الخمرِ وإنْ لم يُسكِرِ تتْميمًا في حفظِ هذهِ الضَّرورَةِ، وذلكَ سَدًّا للذَّريعَةِ.

والعقلُ سببُ التَّكليفِ وأساسُه، كما أنَّه سببُ للعدْلِ في جميعِ التَّصرُّفاتِ.

k k k

س ١٠٨- كيف حافظت الشريعة على المال؟

لحفظِ المالِ: أباح أسبابَ إنمائِه، وحرَّم الاعتِداءَ عليهِ بالإتلافِ، أو أكلَهُ بالباطلِ، كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء:٢٩]، ومن ذلكَ أكلُه بالرِّبا، كما حرَّم سرِقتَهُ أو غضبَهُ، وأوجبَ قطعَ يدِ السَّارِقِ، وحرَّم تبذيرَهُ في غيرِ وُجوهِهِ.

والمالُ سببُ قيامِ الحياةِ، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا﴾ [النساء:٥].

k k k

س ١٠٩- كيف حافظت الشريعة على العرض؟

لحفظِ العِرضِ: دلَّت على أسبابِ وِقايتِه من الزِّنا والفُجورِ مُبيِّنَةً خطورةَ تلكَ الفواحش في تدميرِه وإفسادِه، ومن هذا جاء تحريمُ الزِّنا، وإيجابُ الحدِّ فيه وِقايةً للنَّسلِ، وإيجابُه بالقذفِ على القاذِفِ المُتطاولِ على الأعراضِ البريئَةِ.

k k k

س ١١٠- ما هي الحاجيَّات؟

هيَ كُلُّ أمرٍ يحتاجُ إليهِ النَّاسُ لرفعِ الحرَجِ عنهُم، وليسَ بفواتِه فواتُ ضرُوريٍّ من الضروريات الخمس لهُم، لكنْ يقعُ بفواتِهِ العُسرُ والضِّيقُ بما يشُقُّ على المُكلَّف احتمَالُه.

ومن مبادئِ الشَّريعةِ أنَّها جاءتْ بالتَّيسيرِ ورفعِ الحرجِ.

قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨].

وقال: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة:٦].

وقال: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥].

وقال: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾ [النساء:٢٨].

k k k

س ١١١- اذكر أمثلة عن تحقيق هذا النوع من المصالح؟

في العباداتِ: شرعتِ الرُّخصَ المُخفَّفةَ، كالمسحِ على الخُفَّينِ، وتركِ القيامِ في الصَّلاةِ للمسافرِ، والجمعِ بين الصَّلاتينِ للحاجَةِ، وإسقاطِ الصَّلاةِ عن الحائضِ والنُّفساءِ، والفِطرِ للمسافرِ والمريضِ، ورميِ الجِمارِ عن النِّساءِ والضَّعفَةِ.

و في العادَاتِ: شرعَتِ إباحَةَ التَّمتُّع بالطَّيِّباتِ من غيرِ إسرافٍ أو خُيلاءَ؛ في المطاعِمِ والمشارِبِ والملابِسِ والمراكِبِ والمساكِنِ وسائرِ المنافعِ، وأباحتِ الصَّيدَ والتَّنزُّه واللَّهوَ ترويحًا للنَّفسِ ودفعًا لمللِها وسآمتِها، بشرطِ أن لا يُعارضَ ضروريًّا.

k k k

س ١١٢- ما هي التَّحسينيَّات؟

هيَ الأخذُ بمحاسنِ العادَاتِ والأخلاقِ، وتجنُّبُ مساوئِها.

k k k

س ١١٣- اذكر أمثلة عن تحقيق هذا النوع من المصالح؟

يقولُ النَّبيُّ ﷺ: «**إنَّما بُعثتُ لأُتمِّمَ صالحَ الأخلاقِ**» [حديثٌ صحيحٌ رواهُ أحمدُ وغيرُه].

كما قال الله عزَّوجلَّ: ﴿وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:٦].

ومن أمثلةِ ماجاءتْ بهِ الشَّريعَةُ لتَّحقيقِ هذا النَّوعِ من المصالحِ:

في العبادَاتِ: شرَعَتْ إزَالَةَ النَّجاسَةِ عن الثَّوبِ والبَدنِ، وسترَ العورَةِ، وأخذ الزِّينةِ، والتَّطوُّعاتِ في الصَّلاة والصِّيامِ والصَّدقةِ، وسُننَ الطَّهاراتِ والصَّلواتِ وآدابِها، ونحوَ ذلكَ ممَّا يحسُنُ ويجمُلُ.

في العادَاتِ: شرَعتْ أدَبَ الأكلِ والشُّربِ والملبسِ، وتركَ أكلِ النَّجاساتِ وشُربها، وتوقيرَ الكبيرِ، ومُلاطفَةَ الأطفالِ، وتركَ اختِلاطِ الرِّجالِ والنِّساءِ لغيرِ حاجةٍ، وتركَ الخَلوَةِ بالأجنبيَّاتِ، والتَّحيَّة وآدابها، وطلاقَةَ الوجهِ عندَ اللِّقاءِ، وإماطَةِ الأذى عنِ الطَّريقِ.

في المُعاملاتِ: شَرعَتْ منعَ بيعِ الميتَةِ والخِنزيرِ، ونهَتِ المرأةَ أنْ تُزوِّج نفسَهَا، ومنعَتْ بيعَ الرَّجلِ على بيعِ أخيهِ، وخُطبتَهُ على خِطبَةِ أخيهِ، ومنعتِ الغِشَّ والخديعَةَ في البيعِ وسائرِ المُعاملاَتِ.

في العُقوباتِ: شرَعتْ منعَ قتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في الجهادِ، كما حرَّمتِ المُثْلَةَ والغُدْرَ.

k k k

تعارض الأدلة

س ١١٤- ما المقصود بتعارض الأدلة؟

يُرادُ بالتَّعارضِ: التَّناقضُ والاختلافُ بين الدَّليلينِ الثَّابتينِ.

k k k

س ١١٥- هل يوجد في الشريعة تناقض واختلاف؟

لا، الشريعة منزهة عن التعارض والتناقض، وقد نفى الله عزَّوجلَّ ذلك عن كلامِهِ، فقالَ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء:٨٢].

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾[فُصِّلَت: ٤١- ٤٢].

وكلامُ نبيِّه ﷺ سالمٌ من التَّعارضِ كسلامَةِ القرآنِ، فكلُّه وحيُ الله تعالى وتشريعُه، كما قال سبحانهُ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾[النجم: ٣- ٤].

k k k

س ١١٦- أين يقع التعارض والتناقض؟

يوجدُ التَّعارضُ في نظرِ المُجتهدِ لانتفاءِ العصمةِ، ووُرودِ الخطإِ والقُصورِ

في الفهمِ، وخفاءِ الأدلَّةِ ووُجوهِهَا عليهِ، ممَّا هوَ طبعُ البشرِ إلاَّ المعصومَ ﷺ.

ولذلك، إذا وجد العالم دليلين ظاهرهما التعارض، فعليه أن يسلك عدة مسالك للبيان والفهم.

k k k

س ١١٧- ما المسالك التي يسلكها العالم للتعامل مع الأدلة التي ظاهرها التعارض؟

المسالكِ تتمثَّلُ في التَّرتيبِ التَّالي:

١- إعمالُ الدَّليلينِ بأيِّ طريقٍ مُمكنٍ.

٢- فإنْ تعذَّر فالبحثُ في إمكانِ النَّسخِ.

٣- فإنْ تعذَّرَ فالتَّرجيحُ بالقرائنِ.

k k k

١- إعمال الدليلين

س ١١٨- ما المقصود به؟

أن يبذُلَ المجتهدُ وُسعهُ للجمعِ والتَّوفيقِ بين الدَّليلينِ اللذين ظاهرهما التعارض.

k k k

س ١١٩- كيف يسلك الباحث هذا المسلك باختصار، مع التوضيح بمثال؟

أهمُّ ذلكَ ثلاثُ قواعد:

الأولى: بناءُ العامِّ على الخاصِّ.

والثَّانية: حملُ المُطلقُ على المقيَّدِ.

والثَّالثة: تأويلُ أحدِ الدَّليلينِ على معنى مُناسبٍ من غيرِ تكلُّفٍ، كتعليقه بظرْفٍ أو صِفةٍ.

مثالهُ: ما وردَ في كتابِ الله تعالى من آياتِ الأمرِ الإعراضِ عن المشركينَ، وما جاءَ بعد ذلكَ من الأمرِ بقتالِهم، في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة:٥] الآية .

وهذه مرحلَةٌ غيرُ الأولى، فإذا اقتضى الظَّرفُ حكمَ الإعراضِ فهو باقٍ مُحكمٌ، وإذا اقتضى السَّيفُ فهو باقٍ مُحكمٌ.

٢- الناسخ والمنسوخ

س ١٤٠- ما تعريف النسخ؟

هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

فالرَّفعُ هو (النَّسخُ)، والحُكمُ الشَّرعيُّ المرفوعُ هوَ (المنسوخُ)، والحُكمُ الشَّرعيُّ المتأخِّرُ هو (النَّاسخُ).

k k k

س ١٤١- ما دليل ثبوت النسخ في الكتاب والسنة؟

النسخُ واقعٌ في نصُوصِ الوحيِ بدلالةِ الكتابِ والسُّنَّةِ، فمن ذلكَ قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:١٠٦].

وقوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۭۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٠١ قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ﴾[النحل: ١٠١-١٠٢].

k k k

س ١٢٢- أين يقع النسخ؟

لا يقع النسخ في الخبر كالقصص.

ولا في الأمور القطعية كوحدانية الله تعالى ويوم القيامة.

ولا في الأخبار، إذ لا يمكن أن يخبر عن وقوع شيء ثم ينسخه بالإخبار عن عدم وقوعه، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

إلا إذا كان الخبر بعقوبة ستقع على من ارتكب منهيا معينا فيجوز أن يعفو الله ويخبر بأنه أسقط العقوبة عنه.

ولا يقع النسخ على الأدعية والأذكار، ولا على الأحكام المتعلقة بالعقيدة مثل الأمر بالإيمان وطاعة الرسول، والنهي عن الشرك، ولا على الوعد.

ولا على الأحكام المؤبَّدة مثل: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]، ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤].

ولا على الأحكام المؤقتة قبل وقتها المعين مثل: ﴿فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ﴾ [البقرة: ١٠٩].

ولا على الأوامر الأخلاقية، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾﴾ [لقمان: ١٨].

k k k

س ١٢٣- ما الحكمة من وقع النسخ؟

النسخ له حِكَمٌ، منها:

١- مراعاة مصالح العباد.

٢- التدريج في التشريع للوصول إلى مرتبة الكمال.

٣- ابتلاء الناس.

k k k

س ١٢٤- ما شروط النسخ؟

١- أن يكون النسخ شرعيا لا عقليا.

أي أن يكون الناسخ هو الشارع نفسه، فالعقل والعرف لا ينسخ الشرع.

٢- أن يكون منفصلا غير متصل.

أي أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تراخٍ، بحيث لا ينزل الناسخ والمنسوخ في آن واحد.

٣- أن يكون الحكم بالمنسوخ غير الحكم بالناسخ.

أي اختلاف الحكم الشرعي بين الناسخ والمنسوخ، من الحل إلى الحرمة أو العكس.

٤- استحالة الجمع بين الدليلين.

أي اختلاف الحكمين، وتعذر الجمع، فهناك آيات وأحاديث ظاهرها التعارض، وعند الجمع يزول الإشكال، وقد ألف كثير من العلماء في هذا الباب، كابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن)، وابن فورك في كتابه (مشكل الحديث وبيانه)، والطحاوي في كتابة (شرح مشكل الآثار)، وغيرهم.

٥- لا ينسخ القرآن والسنة بالقياس أو الإجماع.

٦- معرفة المتقدم من المتأخر زمنيا.

أي أن يثبت بالنقل تأخر الناسخ عن المنسوخ في الزمن، فالمتقدم هو المنسوخ، والمتأخر هو الناسخ.

ولا يثبت ذلك بترتيب المصحف، لأن ترتيب الآيات والسور ليس ترتيبا زمنيا.

k k k

س ١٢٥- كيف يقع النسخ؟

- إما نَسْخ القرآن بالقرآن.
- وإما نَسْخ القرآن بالسُّنة.
- وإما نَسْخ السُّنة بالسُّنة.

k k k

أَمّا نَسْخ القرآن بالقرآن: فهو كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾﴾ [البقرة: ٢٤٠].

فكانت المتوفَّى عنها زوجها عليها أن تعتدّ حولًا (سنةً كاملة).

ثم نُسِخَ هذا الحُكْم بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾﴾ [البقرة: ٢٣٤]

وأما نَسْخ السُّنة بالسُّنة: فمثاله قول النبي ﷺ: «**نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا**» مسلم ٩٧٧.

وأما نَسْخ السُّنة بالقرآن: فمثاله استقبال الكعبة في القِبلة، فاستقبال بيت المقدس ثَبَت بالسُّنة، ثم نُسِخ بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ﴾ [البقرة: ١٤٤].

k k k

٣- الترجيح

س ١٢٦- ما تعريف الترجيح؟

هو إثباتُ مرتبَةٍ في أحدِ الدَّليلينِ على الآخرِ.

وهوَ إنَّما يصحُّ بين الدَّليلينِ الثَّابتينِ من جهَةِ النَّقلِ في نظرِ الفقيهِ، يكونَانِ مُتضادَّينِ لا سبيلَ لإعمالِهما جميعًا، ولا سبيلَ للقولِ بالنَّسخِ، فالفقيهُ مُضطرٌّ لاختيارِ القولِ بأحدِهِمَا وتركِ الآخرِ.

والتَّرجيحُ طريقٌ اجتهادِيٌّ، والمُرجَّحاتُ قرائنُ يستعملُهَا الفقيهِ، لوزْنِ الدَّليلَينِ، فأيُّهما رَجَحَتْ كِفَّتهُ بالقرينَةِ فالحُكمُ لهُ ويسقُطُ الآخرُ.

وهذا أمرٌ نادرٌ الوُرودِ والوُجودِ، وإذا وقع فلاَ يعدَمُ المُجتهدُ سبيلاً للتَّرجيحِ، وذلكَ بما حقيقتُهُ التَّضعيفُ لأحدِ الدَّليلينِ:

١- إمَّا من جهَةِ نقلِ الرِّوايتينِ، فتكونُ إحداهُمَا أقوَى من الأخرَى في حفظِ رُواتِهَا وإتقانِهِمْ، أو بكثرتِهِم مع الإتقانِ، فيُحكمُ للدَّليلِ المُخالفِ بالشُّذُوذِ.

٢- وإمَّا من جهَةِ ظُهورِ الدَّلالةِ فتكونُ في أحدِهِمَا أظهرَ منهَا في الآخرِ، فيُحكمُ للمُخالفِ بضعفِ وجهِهِ في الاستنباطِ.

وأمَّا أن يوجدَ دليلين متكافئين من كلِّ وجهٍ نقلاً ودلالةً ووقَع التَّضادُّ بينهُمَا على وجهٍ يستحيلُ الخُروجُ منهُ إلاَّ بإسقاطِ أحدِهِمَا فهذا محال .

k k k

فهرس

س ١- ما تعريف علم أصول الفقه؟..... ٤
س ٢- اضرب مثالا للقواعد، ومثالا للأدلة؟..... ٤
مصادر الأحكام الشرعية..... ٥
س ٣- ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟..... ٥
س ٤- ما مرجع الأدلة الشرعية؟..... ٥
س ٥- ما ترتيب الأدلة الشرعية من حيث الاتفاق عليها؟..... ٦
الدليل الأول القرآن..... ٧
س ٦- ما تعريف القرآن؟..... ٧
س ٧- ما خصائص القرآن؟..... ٧
الدليل الثاني السنة..... ١٠
س ٨- ما تعريف السنة؟..... ١٠
س ٩- ما أقسام السنة؟..... ١٠
س ١٠- وضح أنواع السنة القولية؟..... ١٠
س ١١- ما هي السنة الفعلية؟..... ١١

س ١٢- ما هي السنة التقريرية؟ ١١
س ١٣- ما الدليل على حجيَّة السنة؟ ١٢
س ١٤- ما أنواع الأحكام الواردة في السنة؟ ١٤
الدليل الثالث الإجماع ١٥
س ١٥- ما هو الإجماع؟ ١٥
س ١٦- ما حجية الإجماع؟ ١٥
س ١٧- ما شروط الإجماع؟ ١٦
الدليل الرابع القياس ١٧
س ١٨- ما تعريف القياس؟ ١٧
س ١٩- وضح أركان القياس؟..... ١٧
س ٢٠- ما حجية القياس؟ ١٨
الدليل الخامس شرع من قبلنا ٢٠
س ٢١- ما تعريف شرع ما قبلنا؟ ٢٠
س ٢٢- ما أنواع شرع ما قبلنا، وما حجة كل نوع؟ ٢٠
الدليل السادس المصلحة المرسلة ٢٣
س ٢٣- ما أنواع المصالح في ديننا؟ ٢٣

س ٢٤- ما حجيَّة المصلحة المرسلة؟ ٢٤
س ٢٥- اذكر بعضا من أمثلة المصالح المرسلة؟..... ٢٥
الدليل السابع العرف ٢٦
س ٢٦- ما تعريف العرف؟ ٢٦
س ٢٧- ما أمثلة العرف؟ ٢٦
س ٢٨- ما أقسام العرف؟ ٢٦
س ٢٩- ما حجية العرف؟ ٢٧
الدليل الثامن مذهب الصحابي ٢٩
س ٣٠- ما تعريف الصحابي؟ ٢٩
س ٣١- ما حجية مذهب الصحابي؟..... ٢٩
مباحث الأحكام ٣٠
س ٣٢- ما معنى الحكم؟ ٣٠
س ٣٣- ما هي الأحكام التكليفية؟ ٣٠
١- الواجب..... ٣١
س ٣٤- ما هو الواجب؟ ٣١
س ٣٥- ما صيغة الواجب؟..... ٣١

٢- المندوب ٣٤
س ٣٦- ما هو المندوب؟ ٣٤
س ٣٧- ما صيغ المندوب؟ ٣٤
س ٣٨- ما درجات المندوب؟ ٣٥
٣- الحرام ٣٨
س ٣٩- ما تعريف الحرام؟ ٣٨
س ٤٠- ما صيغ الحرام؟ ٣٨
٤- المكروه ٤١
س ٤١- ما تعريف المكروه؟ ٤١
س ٤٢- ما صيغ المكروه؟ ٤١
٥- المباح ٤٣
س ٤٣- ما تعريف المباح؟ ٤٣
س ٤٤- ما صيغة المباح؟ ٤٣
قواعد الاستنباط الأصولية ٤٥
س ٤٥- ما تعريف القواعد الأصولية؟ ٤٥

س ٤٦- أذكر الألفاظ المستخدمة في التوصل إلى الأحكام؟ ٤٥
الخاص ٤٦
س ٤٧- ما تعريف الخاص؟..... ٤٦
س ٤٨- ما معنى قاعدة (الخاص)؟..... ٤٦
س ٤٩- ما أمثلَةِ القاعِدَة؟ ٤٦
المطلق والمقيد..... ٤٨
س ٥٠- ما تعريف المطلق والمقيد؟..... ٤٨
س ٥١- ما قاعدة المطلق؟ ٤٨
س ٥٢- ما أمثلةِ القاعدَةِ؟ ٤٨
الأمر..... ٥٠
س ٥٣- ما تعريف الأمر؟ ٥٠
س ٥٤- اذكر صيغ الأمر؟..... ٥٠
س ٥٥- ما دلالة صيغة الأمر في كلام الله ورسوله؟ ٥١
س ٥٦- أمثلة لقاعدة الأمرُ للوُجوبِ حتَّى يُصرفَ عنهُ بقرينةٍ؟ .. ٥٣
النَّهي ٥٤
س ٥٧- ما تعريف النهي؟ ٥٤

س ٥٨- ما صيغة النهي؟ ٥٤
س ٥٩- ما دلالة النهي في كلام الله ورسوله؟ ٥٤
س ٦٠- ما الدليل أن النهي للتحريم؟ ٥٤
س ٦١- اذكر مثالٌ لصرفِ النَّهي عن التحريم بقرينةٍ؟ ٥٥
العام ٥٧
س ٦٣- ما تعريف العام؟ ٥٧
س ٦٤- اذكر أشهر صيغ العموم؟ ٥٧
س ٦٥- ما دلالة (العامُّ) في الخطاب الشرعي؟ ٦٠
المشترك ٦٢
س ٦٦- ما تعريف المشترك؟ ٦٢
س ٦٧- ما حكم المشترك في الخطاب الشرعي؟ ٦٢
الحقيقة والمجاز ٦٣
س ٦٨- ما تعريف الحقيقة؟ ٦٣
س ٦٩- ما أنواع ألفاظ الحقائقِ المُستعملةُ في النصوصِ ؟ ٦٣
س ٧٠- ما حكم ألفاظ الحقيقة؟ ٦٤
س ٧١- ما تعريف المجاز؟ ٦٤

الصريح والكناية ٦٦
س ٧٢- ما تعريف الصريح:؟ ٦٦
س ٧٣- ما حكم اللفظ الصريح؟ ٦٦
س ٧٤- ما تعريف الكناية؟ ٦٦
س ٧٥- ما حكم ألفاظ الكناية؟ ٦٧
دلالة اللفظ على المعنى..... ٦٨
س ٧٦- ما أقسام الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى؟ ٦٨
س ٧٧- ما هو الواضح الدلالة؟ ٦٨
س ٧٨- ما حكم الواضح الدلالة؟..... ٦٨
س ٧٩- ما مراتب الواضح الدلالة؟ ٦٨
س ٨٠- ما هو الظاهر؟ ٦٩
س ٨١- ما تعريف النص؟ ٦٩
س ٨٢- تردد لفظ التّأويل عدة مرات، فما هو؟ ٧٠
س ٨٣- ما هو المفسَّر؟ ٧١
س ٨٤- ما هو المحكم؟ ٧١
س ٨٥- ما تعريف غير الواضح الدلالة وما هي مراتبه؟..... ٧٢

س ٨٦- ما هو الخفي؟ ٧٣
س ٨٧- لكنْ هل يندرج تحته النشال والنباش؟ ٧٣
س ٨٨- ما تعريف المشكل؟ ٧٣
س ٨٩- ما تعريف المجمل؟ ٧٦
المتشابه..... ٧٨
س ٩٠- ما تعريف المتشابه؟ ٧٨
س ٩١- ما مِثالُ (المُتشابِه)؟ ٧٨
كيفية دلالة اللفظ على المعنى ٨٠
١- عبارة النص ٨٠
س ٩٢- ما المقصود بقول الأصوليين: عبارة النص؟ ٨٠
س ٩٣- ما مثاله؟..... ٨٠
٢- إشارة النص..... ٨١
س ٩٤- ما المقصود بقول الأصوليين إشارة النص؟ ٨١
س ٩٥- ما مثاله؟..... ٨١
٣- دلالة النص ٨٢
س ٩٦- ما المقصود بقول الأصوليين إشارة النص؟ ٨٢

س ٩٧- ما مثاله؟..... ٨٢
س ٩٨- هل لدلالَةُ النَّصِّ عند العُلماءِ أسماء أخرى؟ ٨٣
٤- اقتضاء النص..... ٨٤
س ٩٩- ما المقصود بقول الأصوليين اقتضاء النص؟ ٨٤
س ١٠٠- ما مثاله؟..... ٨٤
٥- مفهوم المخالفة..... ٨٥
س ١٠١- ما المقصود بقول الأصوليين مفهوم المخالفة؟..... ٨٥
س ١٠٢- ما مثاله؟..... ٨٥
مقاصد التشريع ٨٦
س ١٠٣- ما هي مقاصد التشريع؟ ٨٦
س ١٠٤- ما أنواع المصالح في الشرعية؟ ٨٦
س ١٠٥- ما هي الضَّروريَّات؟..... ٨٦
س ١٠٦- كيف حافظت الشريعة على الدين؟ ٨٧
س ١٠٧- كيف حافظت الشريعة على النفس؟..... ٨٧
س ١٠٨- كيف حافظت الشريعة على العقل؟ ٨٨
س ١٠٩- كيف حافظت الشريعة على المال؟..... ٨٨

س ١١٠- كيف حافظت الشريعة على العرض؟ ٨٩
س ١١١- ما هي الحاجيَّات؟ ٨٩
س ١١٢- اذكر أمثلة عن تحقيق هذا النوع من المصالح؟ ٩٠
س ١١٣- ما هي التَّحسينيَّات؟ ٩٠
س ١١٤- اذكر أمثلة عن تحقيق هذا النوع من المصالح؟ ٩٠
تعارض الأدلة..... ٩٢
س ١١٥- ما المقصود بتعارض الأدلة؟..... ٩٢
س ١١٦- هل يوجد في الشريعة تناقض واختلاف؟ ٩٢
س ١١٧- أين يقع التعارض والتناقض؟ ٩٢
س ١١٨- ما المسالك للتعامل مع الأدلة التي ظاهرها التعارض؟ ... ٩٣
١- إعمال الدليلين..... ٩٤
س ١١٩- ما المقصود به؟..... ٩٤
س ١٢٠- كيف يسلك الباحث هذا المسلك باختصار؟ ٩٤
٢- الناسخ والمنسوخ..... ٩٥
س ١٢١- ما تعريف النسخ؟..... ٩٥
س ١٢٢- ما دليل ثبوت النسخ في الكتاب والسنة؟..... ٩٥

س ١٢٣- أين يقع النسخ؟ ٩٦
س ١٢٤- ما الحكمة من وقع النسخ؟ ٩٧
س ١٢٥- ما شروط النسخ؟ ٩٧
س ١٢٦- كيف يقع النسخ؟ ٩٨
٣- الترجيح ١٠٠
س ١٢٧- ما تعريف الترجيح؟ ١٠٠